الدراسة النصية

المقررة على طلاب الفرقة الرابعة من كتاب

نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول

للقاضي ناصر الدين البيضاوي (٦٨٥هـ)

تأليف

الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي

المتوفى سنة [٧٧٢هـ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فهذه مساهمة لتوضيح وبيان مسائل الدراسة النصية المقررة على طلاب الفرقة الرابعة بكليات الشريعة والقانون من كتاب نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي، أقدمها لأبنائي الطلاب في هذا الثوب الجديد، وقد راعيت فيها توضيح عباراتها، وشرح ما أغلق فهمه على الطلاب، سائلا الله عز وجل أن يعين الطلاب على فهمها، وأن يذلل لهم صعابها، وأن يشرح صدورهم لها، حتى يتمكن الطالب الأزهري من التعامل مع كتب التراث الذي تركه لنا علماؤنا السابقون...

والله أسأل أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يجعل لها أثرا طيبا في نفوس طلاب العلم الشرعي.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلي الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أ.د محمد صلاح حلمي عيسى
رئيس قسم أصول الفقه
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

تمهيد

تقوم الدراسات النصية في كليات جامعة الأزهر على تدريس كتب التراث القديم المتخصصة في العلم الشرعي، من أجل ربط الطالب بأصل العلم، ولتمرينه على مطالعة هذه الكتب، وتدريبه على كيفية التعامل معها، وإعطائه مفاتيح هذه الكتب؛ ذلك أن العلماء قديما كانت لهم طرائقهم في كتابة العلم وتفهيمه وتقريبه لطلابهم الذين كانت لهم صفات خاصة قلما تجدها في طلاب العلم في عصرنا المعاصر.

وعلم أصول الفقه لما كان من أهم أدوات الاجتهاد، ومن يتمكن منه يمكنه التعامل مع الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام، ولهذا فقد كتبه الأصوليون المتقدمون بطريقة تحتاج إلى تمكن من علوم الآلة مع شرح الأستاذ الذي بيده مفاتيح هذا العلم.

والمنهج الذي قررته كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مادة أصول الفقه غير الحنفي قد اعتمد تدريس موضوعات الدراسة النصية من كتاب نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ابن علي بن عمر الإسنوي، وهو كتاب جليل القدر، عظيم الفوائد، كثير العلم، جامع بين التقرير والتحبير، والتحقيق والتهذيب، والتفهيم والمناقشة العلمية.

وقد وضعه الإمام الإسنوي على كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي الذي أبدع في اختصار كتاب الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي، وهو الكتاب الذي اختصره الأرموي من الكتاب الجليل الشهير المسمى بالمحصول في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي الذي يعد واحدا من الكتب الأربعة التي عليها مدار التأليف في علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين.

وقبل الشروع في مدارسة الموضوعات المقررة على الطلاب أقدم لهم ترجمة موجزة للتعريف بمصنف الكتاب القاضي البيضاوي، وشارحه الإمام الإسنوي رحمهما الله تعالى.

ترجمة القاضي البيضاوي

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، القاضي، المفسر، العلامة، ولد في المدينة البيضاء "بفارس" قرب شيراز.

وكان عالما بعلوم كثيرة، صالحا خيرا صنف التصانيف في أنواع العلوم منها: مختصر الكشاف، ومختصر الوسيط في الفقه المسمى بالغاية، وطوالع الأنوار في التوحيد، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، وطلب اللباب في علم الإعراب، ونظام التواريخ وتعاريفها.

قال ابن السبكي: "ولي قضاء القضاة بشيراز، ودخل تبريز وناظر بها، وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدرس نكتة زعم أن أحدا من الحاضرين لا يقدر على جوابها، وطلب من القوم حلها والجواب عنها، فإن لم يقدروا فالحل فقط، فإن لم يقدروا فإعادتها، فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال له: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها، فخيره بين إعادتها بلفظها أو معناها فبهت المدرس وقال: أعدها بلفظها فأعادها، ثم حلها وبين أن في تركيبه إياها خللا ثم أجاب عنها، وقابلها في الحال بمثلها، ودعا المدرس إلى حلها فتعذر عليه ذلك، فأقامه الوزير من مجلسه، وأدناه إلى جانبه، وسأله من أنت؟ فأخبره أنه البيضاوي، وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز، فأكرمه وخلع عليه في يومه، ورده وقد قضى حاجته، وبعدها رحل إلى تبريز فتوفي فيها رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى في سنة خمس وثمانين وستمائة".

أما كتابه المنهاج فهو مختصر جليل اعتنى العلماء بشأنه فشرحه الشيخ الإمام فخر الدين أحمد بن حسين الجاربردي المتوفى سنة ٧٤٦هـ، وشرحه الإمام أبو الثناء الأصفهاني المتوفى سنة ٧٤٩هـ، وشرحه القاضي عبيد الله بن محمد العبيدلي التبريزي الحنفي المتوفى سنة ٧٤٣هـ، وغياث الدين الواسطي المتوفى سنة ٧١٨هـ، وشمس الدين الجزري الشافعي المتوفى سنة ٧١١هـ، وتاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ، وغيرهم من العلماء مما يبين فضل الكتاب وأهميته وفضل صاحبه وجلالته[1].

(١) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي١٥٧/٨، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة١٧٢/٢، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي٥٠/٢.

ترجمة الإمام الإسنوي

هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي الإسنوي، نزيل القاهرة، الشيخ جمال الدين، أبو محمد.

ولد في العشر الأخير من ذي الحجة سنة ٧٠٤هـ بإسنا من صعيد مصر، وقدم القاهرة سنة ٧٢١هـ، وقد حفظ التنبيه للشيرازي في ستة أشهر، وبعد أخذه عن العلماء، لازم الاشتغال والتصنيف، فكانت أوقاته محفوظة مستوعبة لذلك، وولي وكالة بيت المال والحسبة ودرس بالمدرسة المالكية والأقبغاوية والفاضلية، ودرس التفسير بالجامع الطولوني.

وتتلمذ على عدد من العلماء منهم: الحسن بن أسد بن الأثير، وعبد المحسن الصابوني، والقطب السنباطي، والقونوي، وغيرهم، وأخذ اللغة عن أبي الحسن النحوي، وأبي حيان النحوي وغيرهما.

وله العديد من المؤلفات منها: جواهر البحرين في تناقض الخبرين، والكوكب الدري، وكافي المحتاج إلى شرح المنهاج، والفتاوى، وزوائد الأصول، والأشباه والنظائر، والبدور الطوالع في الفروق والجوامع، وشرح ألفية ابن مالك، وشرح تفسير البيضاوي، ونهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وطبقات الشافعية، وغيرها من المؤلفات.

قال الشوكاني: "كان فقيها ماهرا، ومعلما ناصحا، ومفيدا صالحا، مع البر والدين والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان به من طلبته، ويحرص على إيصال الفائدة إلى البليد، وربما ذكر عنده المبتدئ الفائدة المطروقة فيصغي كأنه لم يسمعها جبرا لخاطره، وله مثابرة على إيصال البر والخير إلى كل محتاج، مع فصاحة عبارة وحلاوة محاضرة ومروءة بالغة، وقد ولي وكالة بيت المال والحسبة، ودرس مدارس، ثم عزل نفسه عن الحسبة لكلام وقع بينه وبين الوزير في سنة ٧٦٢ ثم عزل نفسه من الوكالة في سنة ٧٦٦ وانتفع به جمع، وقد أفرد له العراقي ترجمة ذكر فيها يسيرا من مناقبه وفضائله ونظمه، وبالغ في الثناء عليه، وكان هو يحبه ويعظمه".

وكانت وفاته ليلة الأحد ثامن عش جمادى الأولى سنة ٧٧٢ اثنتين وسبعين وسبعمائة[١].

---

(١) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة٣/٩٨، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة =

حجية القياس

قال المصنف: "الأولى: في الدليل عليه: يجب العمل به شرعا. وقال القفال والبصري عقلا. والقاشاني والنهرواني حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى، كتحريم الضرب على تحريم التأفيف. وداود أنكر التعبد به. وأحاله الشيعة والنظام.

استدل أصحابنا بوجوه:

الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار وهو مأمور به، في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر:٢]

قيل: المراد الاتعاظ، فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية.

قلنا: المراد القدر المشترك.

قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

قلنا: بلى، ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم.

قيل: الدلالة ظنية.

قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن".

أقول: اتفق العلماء كما قاله في المحصول قبيل هذه المسألة، على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية.

واختلفوا في الشرعية: فذهب الجمهور إلى وجوب العمل بالقياس شرعا.

وذهب القفال الشاشي[1] من الشافعية .....

=

للسيوطي٩٢/٢، والبدر الطالع للشوكاني٣٥٣/١.

(١) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، ولد في الشاش وراء نهر سيحون سنة ٢٩١ هـ من كتبه: محاسن الشريعة، وشرح رسالة الشافعي، توفي سنة ٣٦٥هـ ينظر: طبقات الشافعية ١٤٨/١.

وأبو الحسين البصري[١] من المعتزلة[٢] إلى أن العقل قد دل على ذلك، يعني مع السمع أيضا، كما صرح به في المحصول.

وقال القاشاني[٣] والنهرواني[٤]: يجب العمل به في صورتين:

إحداهما: أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيمائه.

والثانية: أن يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل، كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، واعترفا بأنه ليس للعقل هنا مدخل، لا في الوجوب ولا في عدمه، كما قاله في المحصول أيضا.

وهذه الثانية أبدلها في المستصفى بالحكم الوارد على سبب كرجم ماعز[٥] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وأبدلها في البرهان بالحكم الذي هو في معنى المنصوص عليه، كقياس صب البول في الماء بالبول فيه، لكنه جعل الثاني من كلام المصنف داخلا في القسم الأول.

وأنكر داود الظاهري[٦] وأتباعه التعبد به شرعا، أي: قالوا: لم يرد في الشرع ما

---

(١) هو محمد بن علي الطيب، أبو الحسين، البصري، المعتزلي، ولد في البصرة، وسكن بغداد، وتوفي بها سنة ٤٣٦ هـ، له: المعتمد، وتصفح الأدلة، وغير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٧١، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٨٧.

(٢) هم أصحاب واصل بن عطاء، الذي اعتزل في مسألة مرتكب الكبيرة، وهي فرقة تعتقد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل. ينظر: المواقف للإيجي ٦٥٢/٣، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص٢٠.

(٣) أبو بكر محمد بن إسحاق الأصبهاني (ت: بعد سنة ٣٠٠ هـ) كان عالماً بالفقه والأصول، وكان على مذهب داود الظاهري، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وصار رأساً فيه، وخالف شيخه داود الظاهري في مسائل كثيرة ومن مصنفاته (الرد على داود في إبطال القياس)،ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٦

(٤) هو المعافى بن زكريا النهرواني، ولد سنة ٣٠٥ هـ، وتوفي سنة ٣٩٠ هـ، كان معاصرًا لابن النديم صاحب الفهرست، تفقه على مذهب ابن جرير الطبري. له في الأصول كتاب التحرير والمنقر وله ردود على أبي داود الظاهري والكرخي. ينظر: شذرات الذهب ٢/ ١٣٤

(٥) هو ماعز بْن مالك الأسلمي معدود فِي الصحابة المدنيين، كتب لَهُ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - كتابا بإسلام قومه، وهو الَّذِي اعترف بالزنا فرجمه، روى عَنْهُ ابنه عَبْد اللَّهِ حديثا واحدا. ينظر: أسد الغابة ٥/ ٦، والإصابة ٥/ ٥٢٢.

(٦) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الظاهري، أحد الأئمة المجتهدين، تنسب إليه =

يدل على العمل بالقياس، وإن كان جائزا عقلا.

وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لما في المحصول والحاصل، فإن المذكور فيهما أن داود وأصحابه قالوا: يستحيل عقلا التعبد بالقياس كالمذهب الذي ذكره المصنف بعد هذا، لكنه موافق لما نقله عنه الغزالي وإمام الحرمين، وهو مقتضى كلام الآمدي وابن الحاجب أيضا.

وذهب جماعة إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس، ونقله المصنف عن النظام[(١)] والشيعة[(٢)].

وفيه نظر من وجوه:

منها: أن صاحب المحصول والحاصل وغيرهما نقلوا عن النظام أنه يقول بذلك في شريعتنا خاصة، قال: لأن مبناها على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات كما سيأتي.

ومنها: أن المصنف قد ذكر بعد هذا أن القياس الجلي لم ينكره أحد، وأن النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس، فلزم من ذلك أن يكون مذهب النظام كمذهب القاشاني والنهرواني من غير فرق، وهو قد غاير بينهما، وأن يكون مذهب داود والشيعة مخصوصا أيضا.

ومنها: أن الشيعة منقسمة إلى إمامية وزيدية، والزيدية قائلون بأنه حجة كما سيأتي في

الطائفة الظاهرية، وهو أصبهاني الأصل، ومولده في الكوفة سنة ٢٠١ هـ، وسكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها، وله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء صفحتين، وتوفي في بغداد سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٧

(١) النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ من أئمة المعتزلة، وتنسب إليه فرقة تسمى (النظامية)، وقد ألفت كتب للرد عليه، فيها تضليل وتكفير له واتهام بالزندقة، وذكروا أن له كتاباً في الفلسفة والاعتزال، توفي سنة ٢٣١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٤١،

(٢) هم الذين شايعوا عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي ركن الدين، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٤٦..

كلامه.

قوله: "استدل"، أي: استدل أصحابنا على كونه حجة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والدليل العقلي.

الأول: الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾

ووجه الدلالة: أن القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار؛ لأن الاعتبار معناه العبور، وهو المجاوزة، تقول: جزت على فلان أي: عبرت عليه، والاعتبار مأمور به لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ وإلى الاعتبار أشار المصنف بقوله: وهو، فينتج أن القياس مأمور به.

قوله: "قيل: المراد" أي: اعترض الخصم بثلاثة أوجه:

أحدها: لا نسلم أن المراد بالاعتبار هنا هو القياس بل الاتعاظ، فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية؛ لأنه حينئذ يكون معنى الآية: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فقيسوا الذرة على البر، وهو في غاية الركاكة فيصان كلام الباري تعالى عنه.

وأجاب المصنف: بأن المرد بالاعتبار هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ، والمشترك بينهما هو المجاوزة، فإن القياس مجاوزة عن الأصل إلى الفرع كما تقدم، والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه، وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يستلزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ، فإن من سئل عن مسألة فأجاب بما لا يتناولها فإنه يكون باطلا، ولو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فإنه يكون حسنا.

والاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من الأمر باعتبار الذي هو القدر المشترك الأمر بالقياس، فإن القدر المشترك معنى كلي والقياس جزئي من جزئياته، والدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

وأجاب في المحصول بوجهين:

أحدهما -وعليه اقتصر المصنف-: أن ما قاله الخصم من كون الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها على التعيين مسلم، لكن ههنا قرينة دالة على العموم وهي جواز الاستثناء، فإنه يصح أن يقال: "اعتبروا" إلا في الشيء الفلاني،

وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم.

وهذا الجواب ضعيف؛ لأن الاستثناء إنما يكون معيارا للعموم إذا كان عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله إما قطعا أو ظنا، ونحن لا نسلم أن الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا، فإن الفعل في سياق الإثبات لا يعم[1].

وأيضا: فإن هذا الجواب لو صح لأمكن اطراده في سائر الكليات، فلا يوجد كلي إلا وهو يدل على سائر الجزئيات وهو باطل.

والجواب الثاني: أن ترتيب الحكم على الشيء يقتضي العلية، وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا، فلزم أن يكون كل اعتبار مأمورا به.

وهو أيضا ضعيف، لما قاله صاحب التحصيل من كونه إثباتا للقياس بالقياس.

وقد يجاب بآخر: وهو أن الأمر بالماهية المطلقة وإن لم يدل على وجوب الجزئيات لكنه يقتضي التخيير بينها عند عدم القرينة، والتخيير يقتضي جواز العمل بالقياس، وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به؛ لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب.

الاعتراض الثالث: سلمنا أن الآية تدل على الأمر بالقياس، لكن لا يجوز التمسك بها؛ لأن التمسك بالعموم واشتقاق الكلمة كما تقدم إنما يفيد الظن، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية -وهي الفروع- بخلاف الأصول؛ لفرط الاهتمام بها.

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أنها عملية؛ لأن المقصود من كون القياس حجة إنما هو العمل به، لا مجرد اعتقاده، كأصول الدين، والعمليات يكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها، هذا هو الصواب في تقريره، وقد صرح به في الحاصل وهو رأي أبي الحسين، وإن كان الأكثرون كما نقله الإمام والآمدي، قالوا: إنه قطعي.

وأما قول بعض الشارحين: إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية لكونها وسيلة، فباطل قطعا؛ لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة، وقد التزم في المحصول هذا السؤال ولم يجب عنه.

---

(١) حكى القرافي الإجماع على أن الفعل الواقع في سياق الإثبات لا يفيد عموم الشمول، بل يفيد عموم البدل؛ لأنه مطلق. وقال في الفروق١/٨٨: "ومعلوم من قواعد العرب أن الفعل في سياق الإثبات لا يتناول إلا أصل المعنى وأنه مطلق لا عام" ومثوا له بما إذا قال الراوي: "صلى عليه السلام داخل الكعبة" فلا يعم الفرض والنفل معًا، وإنما هو محتمل لأحدهما على البدلية ينظر: رفع الحاجب ٣/ ١٦٨، وتشنيف المسامع ٢/ ٦٩٥

قال: "الثاني: قصة معاذ وأبي موسى.

قيل: كان ذلك قبل نزول ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:٣].

قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع.

الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول برأيي: الكلالة ما عدا الوالد والولد، والرأي هو القياس إجماعا، وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس وقال في الجد: أقضي فيه برأيي، وقال عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد، وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد، وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في الحجب، ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر.

قيل: ذموه أيضا.

قلنا: حيث فقد شرطه توفيقا.

الرابع: أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع، يوجب ظن الحكم في الفرع، والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما، والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح".

أقول: الدليل الثاني على حجية القياس: السنة، فإنه روي أن النبي ﷺ بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قاضيين، كل واحد منهما في ناحية فقال لهما: "بم تقضيان؟ " فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به، فقال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "أصبتما"..

واعترض الخصم بأن تصويب النبي ﷺ كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] فيكون القياس حجة في ذلك الزمان؛ لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام، وأما بعد إكمال الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون حجة؛ لأن شرط القياس فقدان النص.

والجواب: أن التصويب دال على كونه حجة مطلقا، والأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت، والمراد من الإكمال المذكور في الآية إنما هو إكمال الأصول؛ لأنا نعلم أن

النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلها مفصلة، فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على حجية القياس: الإجماع، فإن الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار فكان ذلك إجماعا.

بيانه: أن أبا بكر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سئل عن الكلالة فقال: "أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة: ما عدا الوالد والولد"، والرأي هو القياس إجماعا كما قال المصنف.

وأيضا فإن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما ولى أبا موسى الأشعري البصرة وكتب له العهد أمره فيه بالقياس، فقال: "اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك"، وقال عمر أيضا في الجد: "أقضي فيه برأيي".

وقال عثمان لعمر: "إن اتبعت رأيك فسديد، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي".

وقال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وقد رأيت الآن بيعهن".

وقاس ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-الجد على ابن الابن في حجب الإخوة، وقال: "ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا"؟!

فثبت صدور القياس بما قلناه، وبغيره من الوقائع الكثيرة المشهورة الصادرة عن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا معاند، ولم ينكر أحد ذلك عليهم، وإلا لاشتهر إنكاره أيضا، فكان ذلك إجماعا.

فإن قيل: الإجماع السكوتي ليس بحجة[1].

---

(١) تعددت المذاهب في حجية الإجماع السكوتي وأشهرها أربعة:
المذهب الأول: أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع وهو مذهب جمهور الحنفية واختارة الدبوسي والبزدوي والسرخسي والنسفي. وهو أرجح الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي وهو مذهب جمهور المالكية واختاره الباجي، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وابن تيمية.
المذهب الثاني: أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهو اختيار عيسى بن أبان، وعزاه جماعة إلى الشافعي، منهم القاضي الباقلاني واختاره وقال: إنه آخر أقواله، ولهذا قال الغزالي والرازي والآمدي: إن الشافعي نص عليه في الجديد، وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه، ولهذا قال: ولا ينسب إلى

قلنا: قد تقدم أن محل ذلك عند عدم التكرار فراجعه.

وهذا الدليل هو الذي ارتضاه ابن الحاجب وادعى ثبوته بالتواتر، وضعف الاستدلال بما عداه.

قوله: قيل: ذموه أيضا أي: لا نسلم أن الباقين لم ينكروا، فقد نقل عن أبي بكر -رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ- أنه قال: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي".

ونقل عن عمر أنه قال: "إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا".

وعنه أيضا: "إياكم والمكايلة، قيل: وما المكايلة؟ قال: المقايسة".

وقال علي -كرم الله وجهه: "لو كان الدين يؤخذ قياسا، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره".

وعن ابن عباس أنه قال: "يذهب قراؤكم وصلحاؤكم، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم".

وأجاب المصنف: بأن الذين نقل عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول به، فلا بد من التوفيق بين النقلين، فيحمل الأول على القياس الصحيح، والثاني على الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين الروايتين.

"الرابع" أي: الدليل الرابع -وهو الدليل العقلي- أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معللا بالعلة الفلانية، ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع، يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع، وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه، وحينئذ فلا يمكنه أن يعمل بالظن والوهم لاستلزامه اجتماع النقيضين، ولا أن يترك العمل بهما لاستلزامه ارتفاع النقيضين، ولا أن يعمل بالوهم دون الظن؛ لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعا وعقلا، فتعين العمل بالظن، ولا معنى

=

ساكت قول، قال: وهي من عباراته الرشيقة.

المذهب الثالث: أنه حجة وليس بإجماع، والمقصود أنه يكون حجة ظنية لا إجماعا قطعيا، ونسبه المرداوي وابن النجار للإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، واختاره الآمدي وابن الحاجب في الكبير، وهو أحد الوجهين عند الشافعية كما قال الشيرازي.

المذهب الرابع: أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما، وهو قول ابن أبي هريرة.

لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك، وهذا الدليل قد تقدم الكلام عليه في تعريف الفقه.

قال المصنف: "احتجوا بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿لا تُقَدِّمُوا﴾ ﴿وَأَنْ تَقُولُوا﴾ ﴿وَلا تَقْفُ﴾ [الإسراء: ٣٦] ﴿وَلا رَطْبٍ﴾ [الأنعام: ٥٩] ﴿وَإِنَّ الظَّن﴾ [النجم: ٢٨]

قلنا: الحكم مقطوع والظن في طريقه.

الثاني: قوله -عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".

الثالث: ذم بعض الصحابة له من غير نكير.

قلنا: معارضان بمثلهما فيجب التوفيق.

الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة.

قلنا: معارض بنقل الزيدية.

الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنَازَعُوا﴾ [الأنفال: ٤٦].

قلنا: الآية في الآراء والحروب لقوله -عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "اختلاف أمتي رحمة".

السادس: الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف، والصلوات في القصر، وجمع بين الماء والتراب في التطهير، وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا، وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر، وذلك ينافي القياس.

قلنا: القياس حيث عرف المعنى".

أقول: احتج المنكرون للقياس بستة أوجه من الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي.

الأول: الكتاب وهو آيات، فمنها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]

والقول بمقتضى القياس تقديم بين يدي الله ورسوله؛ لكونه قولا بغير الكتاب والسنة.

ومنها: قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]

وجه الدلالة: أن الحكم الثابت بالقياس غير معلوم لكونه متوقفا على أمور لا يقطع بوجودها، فلا يجوز العمل به للآية.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]

فإنه يدل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، وحينئذ فلا يجوز العمل بالقياس؛ لأن شرطه فقدان النص.

ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨]

والقياس ظني فلا يغني شيئا.

وأجاب المصنف: بأن الحكم بمقتضى القياس مقطوع به، والظن وقع في الطريق الموصلة إليه، كما تقدم تقريره في حد الفقه.

وهذا الجواب ليس شاملا للآية الأولى، ولا للآية الرابعة، بل الجواب عن الأولى أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله.

والجواب عن الرابعة: أنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة، فإنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها من حيث الجملة سواء كان بوسط أو بغير وسط، وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى القياس؛ لأن الكتاب على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة القياس، فيكون القياس محتاجا إليه.

قوله: الثاني، أي: الدليل الثاني على إبطال القياس: السنة وهو الحديث الذي ذكره

المصنف ودلالته ظاهرة[١].

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث: الإجماع، فإن بعض الصحابة قد ذمه كما تقدم إيضاحه في أدلة الجمهور، وسكت الباقون عنه فكان إجماعا.

وأجاب المصنف: عن السنة والإجماع بأنهما معارضان بمثلهما كما سبق أيضا فيجب التوفيق بينهما بأن يحمل العمل به على القياس الصحيح، وإنكاره على القياس الفاسد.

قوله: "الرابع" أي: الدليل الرابع: أن الإمامية من الشيعة قد نقلوا عن العترة يعني: أهل البيت إنكار العمل بالقياس، وإجماع العترة حجة.

وجوابه: أن نقل الإمامية معارض بنقل الزيدية، فإنهم من الشيعة أيضا، وقد نقلوا إجماع العترة على العمل بالقياس، على أنه تقدم أن إجماعهم ليس بحجة.

قوله: "الخامس" أي: الدليل الخامس: المعقول، وهو أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء، ولأنه تابع للأمارات، والأمارات مختلفة، وحينئذ فيكون ممنوعا لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنَازَعُوا﴾ [الأنفال: ٤٦].

وأجاب في المحصول: بأن هذا الدليل بعينه قائم في الأدلة العقلية، فما كان جوابا لهم كان جوابا لنا.

وأجاب المصنف: بأن الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقرينة قوله تعالى: ﴿فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ فأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "اختلاف أمتي رحمة"[٢].

وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل.

قوله: "السادس" أي: الدليل السادس وهو من المعقول أيضا، وعليه اعتمد النظام: أن الشارع فرق بين المتماثلات، وجمع بين المختلفات، وأثبت أحكاما لا مجال للعقل فيها، وذلك كله ينافي القياس؛ لأن مدار القياس على إبداء المعنى، وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تماثلها في ذلك المعنى، وعلى التفريق بين المختلفات كما ستعرفه من قبول الفرق

---

(١) وهو قوله: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا". وهو حديث ضعيف قال الهيثمي في مجمع الزوائدذ/١٧٩: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري، متفق على ضعفه.

(٢) قال العراقي: ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي رسَالَته الأشعرية تَعْلِيقا وأسنده فِي الْمدْخل من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ «اخْتِلَاف أَصْحَابِي لكم رَحْمَة» وَإِسْنَاده ضَعِيف

عند إبداء الجامع.

أما بيان التفريق بين المتماثلات: فإن الشارع قد فرق بين الأزمنة في الشرف، ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرهما، وكذلك الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة مع استواء الزمان والمكان في الحقيقة، وفرق أيضا بين الصلوات في السفر فرخص في قصر الرباعية دون غيرها.

وأما بيان الجمع بين المختلفات: فلأنه جمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما مع أن الماء ينظف والتراب يشوه.

وأما بيان الأحكام التي لا مجال للعقل فيها فلأنه تعالى أوجب التعفف أي: غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها مع أن الطبع لا يميل إليها، دون الأمة الحسناء التي يميل إليها الطبع.

ويحتمل أن يريد المصنف بالتعفف وجوب الستر، أو يريد به كون الواطئ للحرة يصير محصنا دون واطئ الأمة.

وأيضا فلأنه تعالى أوجب القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير، وأوجب الجلد على القاذف بالزنا دون الكفر، أي: بخلاف القاذف بالكفر كما قاله في المحصول، وشرط في شهادة الزنا شهادة أربعة رجال، واكتفى في الشهادة على القتل باثنين مع كونه أغلظ من الزنا.

وأجاب المصنف بأنا إنما ندعي وجوب العمل بالقياس حيث عرف المعنى أي: العلة الجامعة مع انتفاء المعارض، وغالب الأحكام من هذا القبيل، وما ذكرتم من الصور فإنها نادرة لا تقدح في حصول الظن الغالب، لاسيما والفرق بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم أنه جامع، أو لوجود معارض، وكذلك المختلفات يجوز اشتراكها في معنى جامع، وقد ذكر الفقهاء معاني هذه الأشياء.

أسئلة:

س١: حرر محل النزاع في حجية القياس.
س٢: ما هي مذاهب العلماء إجمالا في حجية القياس؟
س٣: بم اعترض الإمام الإسنوي على المصنف في نقله لمذهب النظام والشيعة؟
س٤: اذكر دليلا من الكتاب وآخر من السنة على حجية القياس.
س٥: تمسك المنكرون للقياس بعدة شبه، اذكرها مع الرد عليها.

المسألة الثانية: النص على العلة

قال: "الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك.

لنا: أنه إذا قال: حرمت الخمر لكونها مسكرة، يحتمل علية الإسكار مطلقا، وعلية إسكارها.

قيل: الأغلب عدم التقييد.

قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد.

قيل: لو قال: علة الحرمة الإسكار لاندفع الاحتمال.

قلنا: فيثبت الحكم في كل الصور بالنص".

أقول: ذهب النظام وأبو الحسين البصري وجماعة من الفقهاء وكذا الإمام أحمد كما نقله ابن الحاجب إلى أن التنصيص على علة الحكم أمر بالقياس مطلقا، سواء كان في طلب الفعل كقوله: تصدقوا على هذا لفقره، أو الترك كقوله: حرمت الخمر لإسكارها.

وقال أبو عبد الله البصري[1]: التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرا بالقياس بخلاف علة الترك.

والصحيح عند الإمام والآمدي وأتباعهما: أنه لا يكون أمرا به مطلقا، بل لا بد في القياس من دليل يدل عليه، ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية، ولم يصرح المصنف بالمذهب المختار لإشعار الدليل به.

والذي نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه، وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس إنما محله عند عدم التنصيص على العلة.

ونقل عنه الغزالي في المستصفى أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في

(١) هو الحسين بن علي، أبو عبد الله، البصري، الفقيه، المتكلم، المعتزلي، صاحب التصانيف، أخذ الاعتزال عن أبي علي بن خلاد، وأبي هاشم الجبائي، من كتبه: شرح مختصر الكرخي، والأشربة، وتحريم المتعة وغيرها، وتوفي سنة ٣٦٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٢٤،

جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس.

قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه أن الشارع إذا قال مثلا: حرمت الخمر لكونها مسكرة، فإنه يحتمل أن يكون علة الحرمة هو الإسكار مطلقا، ويحتمل أن يكون إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة؛ لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه دون إسكار النبيذ، وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر بالقياس، وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق الأولى لما تقدم.

ولقائل أن يقول: هذا الدليل بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنصيص على العلة مع ورود الأمر به أيضا.

قوله: "قيل: الأغلب" أي: اعترض الخصم من وجهين:

أحدهما: أن الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقا؛ لأنه وصف مناسب للحكم، وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له، وحينئذ فيجب ترتب الحكم عليه حيث وجد، ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء.

وأجاب المصنف بأن النزاع إنما هو في أن التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس أم لا؟ وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يضم إليه كون العلة مناسبة، أو أن الغالب عدم تقييدها بالمحل.

ويحتمل أن يريد ما ذكره في المحصول وهو أن مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس ما لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل للاشتراك في العلة، أعني: الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس.

الاعتراض الثاني: أن الاحتمال الذي ذكرتموه وهو كون العلة إسكار الخمر، مخصوص بالمثال المذكور فلا يتمشى دليلكم في غيره، كما إذا قال الشارع: علة حرمة الخمر هو الإسكار، فإن احتمال التقييد بالمحل ينقطع ههنا وتثبت الحرمة في كل الصور.

وأجاب المصنف بأنا نسلم ثبوت الحكم ههنا في كل الصور، لكنه يكون بالنص لا بالقياس، قال في المحصول: لأن العلم بأن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضي الحرمة، موجب للعلم بثبوت هذا الحكم في كل مسكر، من غير أن يكون العلم ببعض الأفراد متأخرا عن العلم بالبعض الآخر، وحينئذ فلا يكون هذا قياسا؛ لأنه ليس جعل البعض

أصلا والآخر فرعا بأولى من العكس، وإنما يكون قياسا إذا قال: حرمت الخمر لكونه مسكرا.

واعلم أن الذهاب إلى أن الشارع إذا قال: علة حرمة الخمر هو الإسكار أن الحكم يكون ثابتا في النبيذ وغيره من المسكرات بالنص جزم به في المحصول وهو مشكل، فإن اللفظ لم يتناوله، ولعل هذا هو المقتضى لكون المصنف عبر بقوله علة الحرمة هو الإسكار، لكنه لا يستقيم من وجه آخر، وهو أن السائل لم يورد السؤال هكذا، فتعبيره بهذا حجر على السائل، وأيضا فلأنه يقتضي حصر التحريم في الإسكار وهو باطل قطعا.

واستدل أبو عبد الله البصري على مذهبه بأن من ترك أكل شيء لكونه مؤذيا فإنه يدل على تركه لكل مؤذٍ، بخلاف من ارتكب أمرا لمصلحة كالتصدق على فقير فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير.

والجواب: أنا لا نسلم أنه يدل على تركه لكل مؤذٍ، سلمناه لكنه لقرينة التأذي لا لمجرد التنصيص على العلة.

أسئلة:

س١: ما المقصود بالتنصيص على العلة؟

س٢: هل التنصيص على العلة أمر بالقياس؟

س٣: كيف توفق بين ما نقله المصنف عن النظام في المسألة الأولى وبين ما نقله المصنف عنه في هذه المسألة؟

الإيماء وأنواعه[١]

قال: "الثاني: الإيماء، وهو خمسة أنواع:

الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء وتكون الفاء في الوصف أو الحكم وفي لفظ الشارع أو الراوي، مثاله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] " لا تقربوه طيبا"، "زنى ماعز فرُجم".

فرع: ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية، وقيل: إذا كان مناسبا.

لنا: أنه قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم قبح وليس لمجرد الأمر، فإنه قد يحسن فهو لسبق التعليل.

قيل: الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل.

قلنا: يجب دفعا للاشتراك".

تعريف الايماء عند ابن الحاجب

أقول: الإيماء، كما قال ابن الحاجب: هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا.

وقال غيره: هو ما يدل على علية وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن.

ويسمى بالتنبيه أيضا، وهو على خمسة أنواع:

الأول: ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء، وهو أن يذكر حكم ووصف وتدخل الفاء على الثاني منهما، سواء كان هو الوصف أو الحكم، وسواء كان من كلام الشارع أو الراوي، فحصل منه أربعة أقسام:

الأول: أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الشارع كقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لا تقربوه طيبا؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"[٢].

---

(١) هذا شروع من المصنف في مسالك العلة يعني الطرق التي تعرف بها علة القياس وأولها النص على العلة باللفظ الصريح وثانيها الإيماء.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين (١٢٠٦) ١/ ٤٢٥، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٥ من حديث ابن عباس.

الثاني: أن تدخل عليه في كلام الراوي ولم يظفروا له بمثال.

الثالث: أن تدخل على الحكم في كلام الشارع كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة/٣٨].

الرابع: أن تدخل عليه في كلام الراوي، كقول الراوي: زنى ماعز فرجم، ولا فرق في الراوي بين الفقيه وغيره كما قاله ابن الحاجب.

الرازي قال الإمام: ولا شك أن الوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي، قال: ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه، ثم علله بعلة فيها نظر.

وهذا الذي ذكر المصنف من كون هذه الأقسام من باب الإيماء نص عليه الآمدي أيضا وجزم ابن الحاجب بأن الجميع من باب الصريح.

قوله: "فرع.. إلخ" اعلم أن هذا تفريع على شيء غير مذكور، فإن كلامه الآن في أن ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء هل يكون علة مطلقا أم لا بد من المناسبة؟ والكلام فيه متوقف على أن الترتيب المذكور يقتضي العلية، ولم يتقدم له ذكر هنا ولا في المحصول، بل تقدم فيهما ما يقتضي عكسه؛ فإن اشتراطه للفاء دليل على أنه بدونها لا يفيد.

فإن قيل: إنما لم يذكره أولا لكونه يعلم من هذا الفرع.

قلنا: فيلزم حينئذ أن يكون الفرع أصلا لما قبله لا فرعا عليه.

وأقرب ما في تصحيح كلامه أن يقال: معناه إذا ثبت أن الترتيب السابق يقتضي العلية، فهل يكون نفس الترتيب المجرد عن الفاء مقتضيا لها أيضا أم لا؟ وإذا قدرنا اقتضاءه إياها فهل يشترط في الوصف أن يكون مناسبا أم لا؟

المصنف والحاصل أن المختار عنده أن الترتيب بدون الفاء يقتضي العلية وإن لم يكن مناسبا.

وقيل: لا بد من المناسبة، واختاره الآمدي وابن الحاجب مع ترجيحهما أن ما عدا هذا النوع من أنواع الإيماء وهو ترتيب الحكم على الوصف لا يشترط فيه المناسبة، ولم يتعرض له المصنف.

ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه لو قال قائل: "أكرم الجاهل وأهن العالم"، لكان ذلك قبيحا عرفا، وليس قبحه لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم، فإن الأمر بإكرام

الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته أو نسبه أو سوابق نعمه، كذلك الأمر بإهانة العالم قد يحسن أيضا لفسقه، أو بدعته، أو سوء خلقه، وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسبق التعليل، أي: لكونه يسبق إلى الأفهام تعليل هذا الحكم بهذا الوصف؛ لأن الأصل عدم علة أخرى، وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة لزم أن يكون حقيقة.

اعترض الخصم بأن دلالة الترتيب الذي لا يناسب على العلية في هذه الصورة لا يستلزم دلالته عليها في جميع الصور؛ لأن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية، لجواز اختلاف الجزئيات في الأحكام.

وأجاب المصنف بأن هذا الترتيب لو لم يدل عليها في باقي الصور لكان مشتركا؛ لكونه يدل على العلية تارة وعلى عدمها أخرى.

فإن قيل: لا نسلم دلالته على عدم العلية؛ إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم.

فالجواب أن هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة فلا بد أن يدل على شيء، فمدلوله في غير هذه الصورة إن كان هو التعليل فلا كلام، وإن كان غيره فقد دل على عدم العلية.

ولقائل أن يقول: الترتيب فرد من أفراد المركبات، والمركبات عند المصنف والإمام غير موضوعة كما تقدم غير مرة، ووصف اللفظ بالاشتراك والمجاز فرع عن وضعه.

قال الآمدي: واستنباط العلة من الحكم الملفوظ به كتعليل تحريم الخمر بالإسكار ليس من قبيل الإيماء، قال بخلاف العكس يعني: استنباط الحكم من الوصف كاستنباط الصحة من الحل في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة/ ٢٧٥] فإن الحق الذي عليه المحققون أنه من قبيل الإيماء، وحكى ابن الحاجب في المسألتين ثلاثة مذاهب.

قال: "الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم، كقول الأعرابي: واقعت يا رسول الله؟ فقال: "أعتق رقبة"؛ لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جوابا لها، والسؤال معاد فيه تقديرا فالتحق بالأول.

افطرت

الأصل واقعت
لاكن الاسنوى كان عنده نسخة خطأ

الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد، مثل: " إنها من الطوافين عليكم" "ثمرة طيبة وماء طهور" وقوله: "أينقص الرطب إذا جفّ؟ "

قيل: نعم، قال: "فلا إذًا" وقوله لعمر وقد سأله عن قُبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مجته؟ ".

× الرابع: أن يفرق في الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل: "القاتل لا يرث"، وقوله عليه السلام: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد".

× الخامس: النهي عن مفوت الواجب مثل ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] ".

أقول: النوع الثاني من أنواع الإيماء: أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه، كقول الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان يا رسول الله، فقال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "أعتق رقبة" فإنه يدل على أن الجماع علة في الإعتاق؛ لأنه قوله - عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ-: "أعتق" صالح لجواب ذلك السؤال، والكلام الصالح لأن يكون جواب السؤال إذا ذكر عقب السؤال يغلب على الظن كونه جوابا له، وإذا كان جوابا يكون السؤال معادا فيه تقديرا، فكأنه قيل: واقعت فأعتق، وحينئذ فيلتحق بالنوع الأول وهو الترتيب.

- وتمثيل المصنف هنا بالإفطار غير مستقيم، والصواب التمثيل بالجماع كما قدمنا.

النوع الثالث من أنواع الإيماء: أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم أي: لو لم يكن علة فيه لم يكن ذكره مفيدا.

ثم مثل له المصنف بأربعة أمثلة إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: أن يكون ذكره دافعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين، كما روي أنه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك دخلت على قوم عندهم هرة، فقال -عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"[1] فلو لم يكن طوافها علة لعدم النجاسة كان ذكره هنا عبثا، لا سيما وهو من الواضحات.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (٧٥) ١/ ٢٨، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة (٩٢) ١/ ١٥٣، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ١/ ٥٥٢.

~~فإن قيل: كيف جمع الهرة بالياء والنون مع أنها لا تعقل؟~~

~~قلنا: المراد أنها من جنس الطوافين والطوافات.~~

الثاني: أن يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لو لم يكن علة، لم يحتج إلى ذكره، كحديث ابن مسعود المشهور -على ضعفه- أنه أحضر للنبي ﷺ ماء نبذ فيه تمر أي: طرح فيه، فتوضأ به وقال: "ثمرة طيبة وماء طهور"[(١)] فإن وصف المحل وهو النبيذ بطيب ثمرته وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء.

الثالث: أن يسأل الشارع عن وصف، فإذا أجاب عنه المسئول أقره عليه، ثم يذكر بعده الحكم كقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- حين سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقيل: نعم فقال: "فلا إذًا"[(٢)].

الرابع: أن يقر الرسول -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- السائل على حكم ما يشبه المسئول عنه مع تنبيهه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، كقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لعمر وقد سأله عن إفساد الصوم بالقبلة من غير إنزال: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ "[(٣)]

يعني: لفظته أكنت شاربه؟ فنبه الرسول بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها الصوم كحكم ما يشبهها وهي المضمضة، ووجه الشبه أن كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب والإنزال.

النوع الرابع من الإيماء: أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.

ومثل له المصنف بمثالين إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه على نوعين:

أحدهما: أن لا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف مذكورا معه، كقوله -

(١) أخرجه أحمد في المسند٤٤/٤، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد٣١٤/٨.

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب فى التمر بالتمر (٣٣٦١) ٣/ ٢٥٧، والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٢٢٥) ٣/ ٥٣٨،وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٤٧٨/٦.

(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم (٢٣٨٥) ٢/ ٥٤١، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٣١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "القاتل لا يرث"[١] فإن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل.

والثاني: أن يكون مذكورا معه، وهو على خمسة أقسام ذكرها في المحصول:

أحدها: وعليه اقتصر المصنف تبعا للحاصل: أن تكون التفرقة بالشرط، كقوله - عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "لا تبيعوا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير" إلى أن قال: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد"[٢].

الثاني: أن تكون التفرقة بالغاية، كقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

الثالث: أن يكون بالاستثناء كقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣].

الرابع: أن يكون بالاستدراك كقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

الخامس: أن يكون باستئناف ذكرهما، كقوله -عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم"[٣].

النوع الخامس: النهي عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا، كقوله تعالى: ﴿فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] فإنه تعالى لما أوجب علينا السعي ونهانا عن البيع علمنا أن العلة فيه تفويت الواجب.

أسئلة:

س١: عرف الإيماء، واذكر أنواعه إجمالا.

س٢: هل ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية؟

---

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب إبطال ميراث القاتل (٢١٠٩) ٤/ ٤٢٥ من حديث أبي هريرة، والدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (٣٠٨٣) ٢/ ٤٧٩، وصححه

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة (٢٠٦٨) ٢/ ٧٦١، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الربا (١٥٨٤) ٣/ ١٢٠٨ من حديث أبي سعيد الخدري.

(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (٩٤٥) والترمذي (١٥٥٤) وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم

المناسبة

قال المصنف: "الرابع: المناسبة. المناسب: ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص، والدين بالقتال، والعقل بالزجر عن المسكرات، والمال بالضمان، والنسب بالحد على الزنا، ومصلحي كنصب الولي للصغير، وتحسيني كتحريم القاذورات، وأخروي كتزكية النفس، وإقناعي يظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه".

أقول:

قوله: "الرابع" أي: الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية المناسبة، ثم إن المصنف شرع في تعريف المناسب؛ لأنه المقصود هنا، ويعرف منه تعريف المناسبة.

والمناسب في اللغة: هو الملائم.

واختلفوا في معناه الشرعي:

فقال ابن الحاجب: المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة، وذكر الآمدي نحوه أيضا.

وذلك كالقتل العمد العدوان فإنه وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه وهو إيجاب القصاص على القاتل حصول منفعة، وهو بقاء الحياة، وإن شئت قلت: دفع مضرة وهو التعدي، فإن الشخص إذا علم وجوب القصاص امتنع عن القتل.

وفي التعريف نظر؛ لأن المناسب قد يكون ظاهرا منضبطا، وقد لا يكون؛ بدليل صحة انقسامه إليهما، حيث قالوا: إن كان ظاهرا منضبطا اعتبر في نفسه، وإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبرت مظنته.

وقال الإمام: من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول: إن المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات، ومن يعللها يقول: إنه الوصف المقتضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.

وفيه نظر أيضا، فإنهم نصوا على أن القتل العمد العدوان مناسب لمشروعية القصاص، مع أن هذا الفعل الصادر من الجاني لا يصدق عليه أنه وصف ملائم لأفعال

العقلاء عادة، ولا أنه وصف جالب للنفع أو دافع للضرر، بل الجالب أو الدافع إنما هو المشروعية، وكذلك الردة والإسكار والزنا والسرقة والغصب.

وقال المصنف: المناسب هو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، فجعل المقاصد أنفسها أوصافا مناسبة على خلاف اختيار الإمام.

وهو فاسد، ألا ترى أن مشروعية القصاص مثلا جالبة أو دافعة كما بيناه، وليست هي الوصف المناسب؛ لأن الوصف المناسب من أقسام العلل فيكون هو القتل في مثالنا لا المشروعية؛ لأنها معلولة لا علة، وكذلك الردة وغيرها مما قلناه.

قوله: "وهو حقيقي.. إلى آخره" يعني: أن المناسب إما حقيقي أو إقناعي؛ لأن مناسبته إن كانت بحيث لا يزول بالتأمل فيه فهو الحقيقي، وإلا فهو الإقناعي؛ والحقيقي إما دنيوي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا، أو أخروي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالآخرة، والدنيوي إما ضروري أو مصلحي أو تحسيني؛ لأن الوصف المشتمل على المصلحة إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة فهو الضروري، وإلا فإن كانت في محل الحاجة فهو المصلحي، وإن كانت مستحسنة في العادات فهو التحسيني.

فالضروري هو المتضمن لحفظ النفس، أو الدين، أو العقل، أو المال، أو النسب.

فأما النفس فمحفوظة بمشروعية القصاص، فإن القتل العمد العدوان مناسب لوجوب القصاص؛ لأنه مقرر للحياة التي هي أجل المنافع.

وأما الدين فمحفوظ بمشروعية القتال مع الحربيين والمرتدين[١]، فإن الحرابة والردة مناسبة له.

وأما العقل فمحفوظ بمشروعية الزجر عن المنكرات، فإنه مناسب له.

وأما المال فمحفوظ بمشروعية الضمان[٢] عند أخذه بالباطل.

وأما النسب فمحفوظ بمشروعية وجوب الحد على الزنا.

وهذه الأشياء مناسبتها ظاهرة وهي المعروفة بالكليات الخمس التي لم تبح في ملة من الملل[٣].

---

(١) يعني الذين ضموا إلى ردتهم الحرابة كما هو مقرر ومعلوم.

(٢) الضمان هو التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره

(٣) أكثر العلماء على أن الاستقراء دل على أن المقاصد الخمسة الضرورية مراعاة في كل ملة، قال =

وأما المصلحي فكنصب الولي على الصغيرة، أي: تمكينه من تزويجها، كما قال في المحصول؛ فإن مصالح النكاح غير ضرورية في الحال، إلا أن الحاجة إليه حاصلة وهو تحصيل الكفؤ الذي لو فات لربما فات لا إلى بدل.

وأما التحسيني فكتحريم القاذورات، فإن نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لحرمة تناولها؛ حثا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، ومن هذا القبيل كما قاله في المحصول سلب أهلية الشهادة والولاية عن العبد؛ لأن شرفهما لا يناسب العبد الذي هو نازل المقدار.

وأما الأخروي فهو المعالي المذكورة في علم الحكمة في باب تزكية النفس وهي تهذيب الأخلاق، ورياضة النفوس المقتضية لشرعية العبادات؛ فإن الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل، والصوم لانكسار النفس بحسب القوى الشهوانية والغضبية، فإذا كانت النفس زكية تؤدي المأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها السعادات الأخروية.

وأما الإقناعي فمثل له في المحصول بتعليل الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تحريم بيع الخمر والميتة بالنجاسة، ثم يقيس عليه الكلب والخنزير، والمناسبة أن كونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع إعزاز، والجمع بينها متناقض، فهذا وإن كان يظن في الظاهر أنه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك؛ لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه، وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة.

> قال: "والمناسبة تفيد العِلِّيَّة إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة، أو في جنسه كامتزاج النسبين في التقديم، أو بالعكس كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة، أو جنسه في جنسه كإيجاب حد القذف على الشارب؛ لكون الشرب مظنة القذف، والمظنة قد أقيمت مقام المظنون؛ لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره ظن كونه علة، وإن لم تعتبر وهو المناسب المرسل اعتبره مالك".

=

القرافي: "حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبارها، وأن الله تعالى ما أباح النفوس ولا شيئاً من الخمس المتقدمة في ملة من الملل، وأن المسكرات حرام في جميع الملل"

أقول: الوصف المناسب على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يلغيه الشارع أي: يورد الفروع على عكسه، فلا إشكال في أنه لا يجوز التعليل به؛ ولهذا أهمله المصنف، وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة الجماع في نهار رمضان على المالك، فإنه وإن كان أبلغ في ردعه من العتق، لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء، فلا يجوز اعتباره كما قلنا، وقد أنكروا على يحيى بن يحيى[(١)] تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك[(٢)].

الثاني: أن يعتبره الشارع أي: يورد الفروع على وفقه، وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يومئ إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة.

وهذا النوع على أربعة أقسام ذكرها المصنف:

أحدها: أن يعتبر الشارع نوع المناسبة في نوع الحكم، كالسكر مع الحرمة، فإن السكر نوع من الوصف، والتحريم نوع من الحكم، وقد اعتبره الشارع فيه حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ، وإلى هذا أشار بقوله: إذا اعتبرها الشارع فيه اعتبر النوع في النوع، وإنما أهمل التصريح به لكونه يعلم مما بعده.

---

(١) يحيى بن يحيى: هو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي بالولاء، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، ولد سنة ١٥٢ هـ، من طنجة، ورحل إلى المشرق شاباً، فسمع الموطأ من الإمام مالك، وأخذ عن علماء مكة ومصر، وعاد إلى الأندلس، فنشر فيها مذهب مالك، وعلا شأنه عند السلطان، فكان لا يولي قاضي في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته، وتوفي بقرطبة سنة ٢٣٤ هـ. ينظر: الديباج المذهب ٢/ ٣٥٢، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥١٣..

(٢) وهذا التمثيل للمصلحة الملغاة إنما يصح على مذهب الشافعية الذين يرون أن الكفارة من باب الواجب المرتب، أما على مذهب المالكية فلا يصح لأنهم يرون أن كفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار من باب الواجب المخير، ولهذا فقد اختار الإمام يحيى بن يحيى لعبد الرحمن لأنه مفتيه، ولا حرج في ذلك ولا يعتبر هذا المثال من المصلحة الملغاة عند المالكية بل هو من المصلحة المعتبرة.

وقد اعتبر بعض الحنفية الإفتاء بالصيام في هذه الحالة من المصالح المعتبرة فقد نقل الشاطبي عن ابن بشكوال أن أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطئها في رمضان، فأفتوا بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له: لا أقول بقولهم، وأقول بالصيام. فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: تحفظون مذهب مالك، إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين، إنما أمر بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو بيت مال المسلمين، فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه.

واعلم أن المصنف في التقسيم السابق قد جعل الوصف المناسب لتحريم المسكر هو حفظ العقل، ثم جعله هنا نفس السكر. وهذا الثاني لا يوافق تفسيره للمناسب؛ لأن نفس السكر لا يصدق عليه أنه جالب نفعا ولا دافع ضررا.

الثاني: أن يعتبر الشارع نوع الوصف في جنس الحكم، وإليه أشار بقوله: أو في جنسه، وتقريره أن يعتبر الشارع النوع في الجنس، وذلك كامتزاج النسبين مع التقديم، فإن امتزاج النسبين وهو كونه أخا من الأبوين نوع من الوصف، وقد اعتبره الشارع في التقديم على الأخ من الأب فإنه قدمه في الميراث، وقسنا عليه التقديم في ولاية النكاح والصلاة عليه وتحمل الدية لمشاركتها له في الجنسية، وإن خالفه في النوعية؛ إذ التقديم في ولاية النكاح نوع مغاير للتقديم في الإرث، بخلاف الحكم المتقدم وهو تحريم النبيذ والخمر، فإن الاختلاف هناك بالمحل خاصة ولا أثر له، فيكون تحريمها نوعا واحدا.

الثالث: أن يعتبر الشارع جنس المناسبة في نوع الحكم، وإليه أشار بقوله: أو بالعكس، وذلك كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع اعتبر جنس المشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين، وإنما جعلنا الأول جنسا، والثاني نوعا؛ لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض فهو نوع واحد.

الرابع: أن يعتبر الشارع جنس الوصف في جنس الحكم، كما قال علي-رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ- في شارب الخمر: "أرى أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى، فيكون عليه حد المفتري يعني القاذف"، ووافقه الصحابة على ذلك فقد أوجبوا حد القذف على الشرب، لا لكونه شربا بل أقاموا مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف، قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم؛ لكون الخلوة مظنة له، فقد ظهر أن الشارع اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ولمظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ولحرمة الوطء، والمراد بالجنس هنا هو القريب؛ لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب المرسل كما ستعرفه.

ثم اعلم أن للجنسية مراتب، قال في المحصول: فأعم أوصاف الأحكام كونه حكما، ثم الحكم ينقسم إلى وجوب وغيره، والوجوب إلى عبادة وغيرها، والعبادة إلى صلاة وغيرها، والصلاة إلى نافلة وغيرها، فما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة، قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم

المناسب، ثم الضروري.

قوله: "لأن الاستقراء" هو متعلق بقوله: يفيد العلية.

وتقريره: أن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد العلية؛ لأنا استقرينا أحكام الشرع فوجدنا كل حكم منها مشتملا على مصلحة عائدة إلى العباد، ويعلم منه أن الله تعالى شرع أحكامه لرعاية مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان لا على سبيل الحتم والوجوب خلافا للمعتزلة، وحينئذ فحيث ثبت حكم في صورة وهناك وصف مناسب له متضمن لمصلحة العبد ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعلية غلب على الظن أنه علة له لكون الأصل عدم غيره، وإذا ثبت أنه علة ثبت أن المناسبة تفيد العلية وهو المدعي، وقال الإمام في المعالم: إنه لا يجوز تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد.

قوله: "وإن لم تعتبر"، هي بالتاء بنقطتين من فوق؛ لأنه قسيم لقوله: والمناسبة تفيد العلية، إذا اعتبرها الشارع فيه، وأشار بهذا إلى القسم الثالث وهو المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه وهو المسمى بالمناسب المرسل، وفي اعتباره خلاف يأتي مبسوطا في الكتاب الخامس إن شاء الله تعالى.

قال الإمام: وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هي أخص من كونه وصفا مصلحيا، وإلا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار، ولأجل ما ذكره أعني الإمام عبر عن المناسب المرسل بأنه المناسب الذي اعتبر جنسه في جنسه، ولم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه، وهذا التفسير الذي فسرنا به كلام المصنف للمرسل وهو أن لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه صرح به الآمدي، وكذلك المصنف في الغاية القصوى.

وقال ابن الحاجب: المرسل هو الذي لم يعتبره الشارع سواء علم أنه ألغاه أم لم يعلم الاعتبار ولا إلغاء.

وإنما حملنا كلام المصنف على الأول لكونه مطابقا لكلامه في الغاية، وموافقا لما نقله عن مالك، فإن مالكا لم يخالف في القسم الذي ألغاه الشارع.

قال: "والغريب ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه كالطعم في الربا، والملائم ما أثر جنسه في جنسه أيضا، والمؤثر ما أثر جنسه فيه.

مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة؛ لأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه، ولا يصير نفعه غير نفع لكن يندفع مقتضاه".

أقول: هذا تقسيم للقسم الأول وهو المناسب الذي علم اعتباره، وحاصله أنه ينقسم باعتبار تأثير نوعه وجنسه في نوع الحكم وجنسه إلى الغريب والملائم والمؤثر، فالمناسب الغريب هو الذي أثر نوعه من نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه في جنسه، وسمي به لكونه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره، ومثاله: الطعم في الربا، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا، وليس جنسه مؤثرا في جنسه، وقد سبق له مثال آخر ذكره المصنف، وهو السكر مع الحرمة.

والملائم هو ما أثر جنسه في جنسه كما أثر نوعه في نوعه، كالقتل العمد العدوان مع وجوب القصاص، فإن نوعه مؤثر في وجوب القصاص، وكذا جنسه وهو الجناية مؤثر في جنس القصاص وهو العقوبة.

قال الآمدي: وهذا القسم متفق على قبوله بين القياسين وما عداه فمختلف فيه، **والمؤثر** هو ما أثر جنسه في نوع الحكم لا غير كالمشقة مع سقوط الصلاة على ما مر. هكذا ذكره المصنف، وهو خلاف ما في أصليه الحاصل والمحصول، فأما المحصول ففيه قبيل الكلام على الشبه أن المؤثر هو ما أثر نوعه في جنس الحكم، قال: كامتزاج النسبين مع التقديم كما تقدم إيضاحه، وهذا عكس ما ذكره المصنف.

وأما الحاصل ففيه في الموضع المذكور أيضا أن المؤثر هو ما أثر جنسه في جنس الحكم، والظاهر أنه اشتبه عليه كلام الإمام فغلط في اختصاره له.

وقد خالف ابن الحاجب أيضا هذا التقسيم فقال: الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع إن كان اعتباره بتنصيص الشارع على كونه علة أو بقيام الإجماع عليه فهو المؤثر، وإن كان اعتباره بترتيب الحكم على وفقه نظر إن اعتبر عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنسه، فهو الملائم، وإن اعتبر نوعه في نوعه فهو الغريب.

وإذا علمت هذا علمت أنه مخالف لكلام المصنف في المؤثر والملائم، وموافق له في الغريب.

وأما الآمدي فتفسيره للملائم والغريب موافق لتفسير المصنف، وتفسيره للمؤثر موافق لتفسير ابن الحاجب.

واعلم أن أقسام المناسب على ما تقتضيه القسمة العقلية تسعة؛ لأنه إما أن يؤثر نوعه أو جنسه أو كلاهما في نوع الحكم، أو جنسه، أو كليهما.

قال الآمدي: والواقع من هذه الأقسام خمسة، ذكر في الكتاب ألقاب ثلاثة منها، وبقي منها قسمان سبق مثالهما لم يتعرض للقبهما:

أحدهما: أن يكون جنس الوصف مؤثرا في جنس الحكم دون النوع في النوع، كتأثير المظنة في مظنونها على ما سبق إيضاحه، وتمثيله بشرب الخمر، قال في الأحكام: وهو من جنس المناسب الغريب.

والثاني: أن يكون نوع الوصف، مؤثرا في جنس الحكم، كامتزاج النسبين مع التقديم، وقد لقبه ابن الحاجب بالملائم كما نقله عنه.

قوله: "مسألة.. إلخ" اعلم أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة مناسبة لمشروعية الحكم، وعلى مفسدة تقتضي عدم مشروعيته، فهل يكون تضمنه للمفسدة موجبا لبطلان مناسبته للحكم أم لا؟

فيه مذهبان حكاهما في الإحكام من غير ترجيح:

أحدهما: وهو المختار عند ابن الحاجب: أنها تبطل إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة.

والثاني: لا تبطل، وهو اختيار الإمام وأتباعه، واستدل المصنف عليه بأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع؛ لاستحالة انقلاب الحقائق، وإذا بقي نفعه بقيت مناسبته وهو المطلوب، غاية ما في الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه لكونه مرجوحا.

أسئلة:

س١ عرف المناسب لغة واصطلاحا، ثم بين أقسامه.

س٢ عرف المناسب الملائم، والغريب، والمؤثر مع التمثيل لكل نوع.

الشَّبَه

قال: "الخامس: الشَّبَه، قال القاضي المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب، أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه، وإن لم يناسب فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير، وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب فهو الشبه وإلا فهو الطرد، واعتبر الشافعي المشابهة في الحكم، وابن علية في الصورة، والإمام ما يظن استلزامه، ولم يعتبر القاضي مطلقا.

لنا: أنه يفيد ظن وجود العلة فيثبت الحكم.

قال: ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع، قلنا: ممنوع".

أقول: هذا هو الطريق الخامس من الطرق الدالة على العلية وهو الشبه، واختلفوا في تعريفه:

فقال بعضهم: هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فهو دون المناسب، وفوق الطردي، ولأجل شبهه بكل منهما سمي الشبه.

ومثاله: قول الشافعي في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة، وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة والطواف، يوهم اشتمالها على المناسب، وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين. قال: وهو الأقرب إلى قواعد الأصول ولم يذكره المصنف.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات، فهو المسمى بالمناسب، كالسكر مع التحريم، وإن لم يناسبه بالذات بل بالتبع أي: بالاستلزام فهو الشبه، كتعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة حتى يقاس عليه الوضوء، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وإلا لاشترطت في الطهارة عن النجس، لكن تناسبه من حيث إنها عبادة، والعبادة مناسبة لاشتراط النية، وإن لم تناسبه بالذات ولا بالتبع فهو الطرد، كاستدلال المالكي مثلا على جواز الوضوء بالماء المستعمل بقوله: إنه

مائع تبنى القنطرة على جنسه، فيجوز الوضوء به قياسا على الماء في النهر، فإن بناء القنطرة على الماء ليس مناسبا لكونه طهورا ولا مستلزما له.

وقال بعضهم: الوصف الذي لم يناسب الحكم إن علم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه، وإن لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب فهو الطرد، ومثله بعضهم بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة على القول القديم؛ فإن الخلوة لا تناسب وجوب المهر؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطء، إلا أن جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة للوطء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم، ووجه اعتباره فيه أنه قد اعتبر في التحريم، والحكم جنس له، فعلمنا من التقسيم الأول أن الشبه هو الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبع، وهذا هو المعبر عنه بقياس الدلالة، وقد فسروه بأنه الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم، ولكن يستلزم المناسب، وعلمنا من التقسيم الثاني أنه الوصف الذي ليس بمناسب، وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب، ولم يرجح الإمام ولا أتباعه شيئا من هذا الخلاف وكذلك ابن الحاجب أيضا.

واعلم أن التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعة، والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة الياء، وأما الطرد فمن جملة الطرق الدالة على العلية كما سيأتي في القسم الثاني.

قوله: "واعتبر الشافعي... إلخ" هو فرع آخر سماه الشافعي: قياس الأشباه، وأدخله المصنف في مسألة قياس الشبه؛ لأن فيه مناسبة له.

وحاصله: أنه إذا تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر في الصورة، فإن الشافعي -رَحِمَهُ ٱللَّهُ: يعتبر المشابهة في الحكم؛ ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل، وإن زادت على الدية، والجامع أن كلا منهما يباع ويشترى، واعتبر ابن علية[1] المشابهة في الصورة حتى لا يزاد على الدية، ونقله إمام الحرمين في البرهان عن أبي حنيفة وأحمد؛ ولهذا أوجب أحمد التشهد الأول كالثاني، ولم يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول.

(١) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ولد سنة إحدى وخمسين ومئة أبو إسحاق ابن عُليَّة من رجال الحديث، مصري له شذوذ كثيرة، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، جرت له مع الإمام الشَّافعيّ مناظرات، وله مصنفات في الفقه شبيهة بالجدل منها: الرد على مالك وتُوفيِّ ببغداد وقيل بمصر سنة ثمان عشرة ومئتين. ينظر: لسان الميزان ١/ ٣٤.

وقال الإمام فخر الدين: متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لما هو علة له، صح القياس مطلقا سواء كان في الصورة أو الحكم.

وقال القاضي أبو بكر: لا اعتبار بعلية ما ذكر هنا مطلقا، ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه وفي قياس الأشباه، وقد أخذ الشارحون بظاهره فصرحوا به، وليس كذلك؛ فقد صرح الغزالي في المستصفى بأن قياس الأشباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين مناسبين، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما، ذكر ذلك في الطرف الثالث قبيل باب أركان القياس، وذكر في البرهان قريبا منه أيضا، وكلام المحصول لا يرد عليه شيء، فإنه نقل خلاف القاضي في الشبه خاصة، ولكن الذي أوقع المصنف في الوهم أن الإمام بعد فراغه من تفسير الشبه قال: واعلم أن الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ يسمي هذا قياس غلبة الأشباه، وهو أن يكون الفرع واقعا بين أصلين إلى آخر ما قال، فتوهم المصنف أنه أشار بقوله هذا إلى ما تقدم من تفسير قياس الشبه وليس كذلك، بل هو إشارة إلى وقوع الفرع بين أصلين.

قوله: "لنا" أي: الدليل على أن قياس الشبه معتبر؛ وذلك أن الشبه يفيد ظن كون الوصف علة، أما على التفسير الأول من تفسيري المصنف فلأنه مستلزم للعلة.

وأما على التفسير الثاني فلأنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة، ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف، كان ظن إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره، وإذا ثبت إفادته للظن وجب العمل به لما تقدم غير مرة.

احتج القاضي بأن الشبه ليس بمناسب، وما ليس بمناسب فهو مردود، فإن كان مستلزما له فليس مردودا بالاتفاق بل هو حجة عندنا وهو أول المسألة.

أسئلة:

س١ عرف الشبه، ومثل له.

س٢ بين الحكم فيما لو تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر في الصورة؟

الدَّوران

قال: "السادس: الدَّوران، وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف، وينعدم بعدمه، وهو يفيد ظنا، وقيل: قطعا، وقيل: لا قطعا، وقيل: ولا ظنا.

لنا: أن الحادث له علة، وغير المدار ليس بعلة؛ لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف، وإلا فالأصل عدمه.

وأيضا عِلِّيَّة بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور، لا تجتمع مع عدم عِلِّيَّة بعضها؛ لأن ماهيَّة الدوران إما أن تدل على عِلِّيَّة المدار فيلزم عِلِّيَّة هذه المدارات، أو لا يدل فيلزم عدم عِلِّيَّة تلك للتخلف السالم عن المعارض. والأول ثابت فانتفى الثاني.

وعورض بمثله، وأجيب بأن المدلول قد لا يثبت لمعارض.

قيل: الطرد لا يؤثر، والعكس لم يعتبر.

قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه".

أقول: الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية: الدوران، وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس، وهو كما قال المصنف عبارة عن حدوث الحكم بحدوث الوصف وانعدامه بعدمه، وذلك الوصف يسمى مدارا، والحكم يسمى دائرا.

ثم إن الدوران قد يكون في محل واحد كالسكر مع عصير العنب فإنه قبل أن يحدث فيه وصف الإسكار كان مباحا، وعند حدوثه حدثت الحرمة.

وقد يكون في محلين كالطعم مع تحريم الربا، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد في الحرير لم يكن ربويا.

وأراد المصنف بحدوث الأحكام حدوث تعلقاتها، وأما ذواتها فهي قديمة، كما تقدم تعبيره بقوله: بحدوث، وبقوله: بعدمه، يقتضي أنه لا بد أن يكون الوصف علة للحدوث وللعدم، فإن الياء دالة على التعليل.

وقد صرح الغزالي في المستصفى وفي شفاء الغليل بذلك، فقال: والمؤثر من

الدوران هو أن يكون الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم، وأما الدوران بمعنى الثبوت مع الثبوت، والعدم مع العدم فليس بعلة.

واعترض عليه الإمام فخر الدين في الرسالة البهائية بأن قال: الثبوت بالثبوت هو كونه علة له، فكيف يستدل به على علية الوصف لثبوت الحكم؟

وهذا الاعتراض بعينه وارد على عبارة المصنف، لا جرم أن الإمام في المحصول عبر بالثبوت عند الثبوت، وبالانتفاء عند الانتفاء، لكنه ينتقض بالمتضايفين كالنبوة والأبوة، فإن الحد صادق على ذلك مع أنه ليس من الدوران؛ لأن الدوران يفيد العلية كما سيأتي، وأحد المتضايفين ليس علة للآخر؛ لأن العلة متقدمة على المعلول، والمضافان معا.

واختلفوا في أن الدوران هل يفيد العلية أم لا؟

فقال الإمام والمصنف: إنه يفيد التعليل ظنا.

وقال بعض المعتزلة: يفيد العلية قطعا.

وقال بعضهم: لا يفيدها أصلا لا قطعا ولا ظنا، واختاره الآمدي وابن الحاجب، وكلام المحصول في الأفعال الاختيارية قبل البعثة يقتضيه.

قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه من وجهين:

أحدهما: أن الحكم لم يكن، ثم كان فيكون حادثا، وكل حادث لا بد له من علة بالضرورة، فعلته إما الوصف المدار أو غيره، لا جائز أن يكون غير المدار هو العلة؛ لأن ذلك الغير إن كان موجودا قبل صدور ذلك الحكم فليس بعلة له، وإلا لزم تخلف الحكم عن العلة، وهو خلاف الأصل، وإن لم يكن موجودا فالأصل بقاؤه على العدم، وإذا حصل ظن أن غير المدار ليس بعلة حصل ظن أن المدار هو العلة وهو المدعى.

الثاني: ولم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل: أن عليه بعض المدارات للحكم الدائر مع تخلف ذلك الدائر عن ذلك المدار في شيء من صوره لا تجتمع مع عدم علية بعض المدارات للدائر؛ لأن ماهية الدوران من حيث هي، إما أن تدل على علية المدار للدائر أو لا، فإن دلت فيلزم علية هذه المدارات التي هي فرضنا عدم عليتها؛ لأنه حيث وجه الدوران وجد عليه المدار للدائر، فلا تجتمع علية بعض المدارات مع عدم علية بعضها، وإن لم تدل ماهية الدوران على علية المدار للدائر،

فيلزم عدم علية تلك المدارات أي: التي فرضنا عليتها، وتخلف عنها الدائرة في شيء من صورها لوجود المقتضي لعدم العلية، وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن المعارض، وهو دلالة ماهية الدوران على العلية، فإن دلالة ماهية الدوران على العلية تقتضي علية الدوران، والتخلف يقتضي عدم عليته، فبينهما تعارض، فثبت أن علية بعض المدارات مع التخلف لا تجتمع مع عدم علية بعضها، والأول وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق؛ لأن شرب السقمونيا[1] علة الإسهال مع تخلف الإسهال في بعض الأمكنة بالنسبة إلى بعض الأشخاص، وإذا ثبت الأول انتفى الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للدائر، ويلزم من انتفائه علية جميع المدارات وهو المدعى.

وإنما قيد علية بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به على عدم علية تلك على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العلية.

قوله: "وعورض" أي: عارض الخصم هذا الدليل بمثله.

وتقرير المعارضة: أن يعاد الدليل السابق بعينه فيقال: علية بعض المدارات مع التخلف... إلخ، إلا أنا نبدل قولهم: والأول ثابت فينتفي الثاني بقولنا، والثاني ثابت كالمتضايفين فينتفي الأول هذا هو الصواب في تقريره فاعتمده.

وأجاب المصنف: بأن جواب المعارضة هو الترجيح وهو حاصل معنا؛ وذلك لأنه يلزم مما قلناه، وهو كون جميع المدارات علة للدائر مع التخلف في بعض الصور، أن يوجد الدليل بدون المدلول وهو أمر معقول، فإنه يجوز أن يتخلف المدلول المانع، ويلزم مما قالوه وهو كون المدارات ليست بعلة مع علية بعضها، أن يوجد المدلول بدون الدليل وهو غير معقول.

قوله: "قيل: الطرد" أي: احتج من قال: إن الدوران لا يفيد العلية مطلقا بأن الدوران مركب من الطرد، وهو ترتب وجود الشيء على وجود غيره، والعكس وهو ترتب عدم الشيء على عدم غيره، والطرد لا يؤثر في إفادة العلية؛ لأن الطرد معناه سلامته مع الانتقاض، وسلامة المعنى من مبطل واحد من مبطلات العلية لا توجب انتفاء كل مبطل، والعكس غير معتبر في العلل الشرعية على الصحيح؛ لأن عدم العلة مع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في علية العلة المعدومة لجواز أن يكون للمعلول علتان على التعاقب، كالبول

(١) السقمونيا: شراب مسهل للبطن. التعريفات: ص ١٤٠

والمس بالنسبة إلى الحدث.

وأجاب المصنف بأنه لا يلزم من عدم دلالة كل واحد منهما على الانفراد عدم دلالة مجموعهما، فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثير لا يكون لكل واحد من الأجزاء، كأجزاء العلة، فإن كلا منها منفردا غير مؤثر، ومجموعهما مؤثر.

سؤال:

س١ عرف الدوران، ثم بين هل الدوران يفيد العِلِّيَّة أم لا؟

مبطلات العلة

قال: " الطريق الثاني: فيما يبطل العلة وهو ستة:

الأول: النقض وهو إبداء الوصف بدون الحكم، مثل أن نقول لمن لا يبيت: تعرى أول صومه عن النية، فلا يصح، فينتقض بالتطوع.

قيل: يقدح، وقيل: لا مطلقا، وقيل: في المنصوصة، وقيل: حيث مانع، وهو المختار قياسا على التخصيص، والجامع جمع الدليلين، ولأن الظن باقٍ بخلاف ما إذا لم يكن مانع.

قيل: العلة ما يستلزم الحكم، وقيل: انتفاء المانع لم يستلزمه.

قلنا: بل إما يغلب على ظنه وإن لم يخطر المانع وجودا أو عدما، والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا؛ لأن الإجماع أدل من النقض".

أقول: لما فرغ المصنف من الطرق الدالة على كون الوصف علة، شرع في الطرق الدالة على كونه ليس بعلة وهي ستة: النقض، وعدم التأثير، والكسر، والقول بالموجب، والفرق.

الأول: النقض، وهو إبداء الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في صورة يعبر عنه بتخصيص الوصف، كقول الشافعي في حق من لم يبيت النية: تعرى أول صومه عنها، فلا يصح فيجعل عراء أول الصوم عن النية علة لبطلانه، فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم التطوع، فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة وهو العراء بدون الحكم وهو عدم الصحة.

إذا علمت هذا فنقول: النقض إن كان واردا على سبيل الاستثناء كالعرايا[1] فسيأتي أنه لا يقدح، وإن لم يكن كذلك ففيه أربعة أقوال:

أحدها: يقدح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان تخلف الحكم عن الوصف لمانع أم لا، واختاره الإمام فخر الدين، وقال الآمدي: إنه الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي في العلة المستنبطة، قال: وقيل: إنه منقول عن

(١) سيذكر الشارح تعريفها بعد قليل.

الشافعي نفسه.

وتوجيه كون النقض قادحا في العلة المنصوصة ما قاله الغزالي، وهو أنا نتبين بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءا منها، كقولنا: خارج فينقض الطهر أخذا من قوله -عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "الوضوء مما خرج"[1] ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة، فنعلم أن العلة هو الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج.

والثاني: لا يقدح مطلقا.

والثالث: لا يقدح في العلة المنصوصة سواء حصل مانع أم لا، ويقدح في العلة المستنبطة مطلقا.

والرابع واختاره المصنف: لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، فإن لم يكن مانع قدح مطلقا.

وإلى المذهبين الأخيرين أشار بقوله: وقيل: في المنصوصة وقيل: حيث مانع، وتقديره وقيل: لا يقدح في المنصوصة، وقيل: لا يقدح حيث مانع، وإنما لم يصرح بالنفي لكونه معطوفا على منفي.

واختار ابن الحاجب أنه إن كانت العلة مستنبطة فلا يجوز تخصيصها إلا لمانع، أو انتفاء شرط، وإن كانت منصوصة فإنها تختص بالنص المنافي لحكمها، وحينئذ فيقدر المانع في صورة التخلف، وذكر الآمدي نحوه أيضا.

قوله: "قياسا" أي: الدليل على ما قلناه من وجهين:

أحدهما: قياس النقض على التخصيص، فكما أن التخصيص لا يقدح في كون العام حجة، فكذا النقض لا يقدح في كون الوصف علة، والجامع بينهما هو الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإن مقتضى العلة ثبوت الحكم في جميع محالها، ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور، فيجمع بينهما بأن ترتب الحكم على العلة فيما عدا صورة وجود المانع، كما أن مقتضى العام ثبوت حكمه في جميع أفراده، ومقتضى المخصص عدم ثبوته في بعضها، وقد جمعنا بينهما، فالنقض للمانع المعارض للعلة كالتخصيص للمخصص المعارض للعام.

الدليل الثاني: أن ظن العلة باقٍ إذا كان التخلف لمانع؛ لأن التخلف والحالة هذه يسنده

(١) ينظر: سنن البيهقي الكبرى (٥٦٨)

العقل إلى المانع لا لعدم المقتضي، بخلاف التخلف لا لمانع، فإن العقل يسنده إلى عدم المقتضي؛ لأن انتفاء الحكم إما لانتفاء العلة أو لوجود المانع، والثاني منتف، فتعين الأول، وحينئذ فيزول ظن العلية، وإذا بقي الظن بعلية الوصف مع النقض لمانع لم يكن قادحا بخلاف ما إذا انتفى؛ لأن المراد بالعلية هو الظن بها.

قوله: "قيل: العلة" أي: احتج القائلون بأن النقض يقدح مطلقا بأن العلة هو ما يستلزم الحكم، والوصف مع وجود المانع لا يستلزمه، فلا يكون علة، وحينئذ فيكون النقض مع المانع قادحا، وإذا قدح مع المانع قدح مع عدمه بطريق الأولى.

وعبر المصنف عن حالة وجود المانع بقوله: وقيل: انتفاء المانع، وهي عبارة ركيكة.

وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن العلة هو ما يستلزم الحكم، بل العلة عندنا هو ما يغلب على الظن وجود الحكم بمجرد النظر إليه، وإن لم يخطر بالبال وجود المانع أو عدمه.

قوله: "والوارد ... إلخ" يعني: أن ما تقدم جميعه فمحله فيما إذا لم يكن النقض الوارد بطريق الاستثناء، فإن كان مستثنى أي ناقضا لجميع العلل، واردا على خلاف القياس لازما لجميع المذاهب فإنه لا يقدح، كما جزم به المصنف، وقال في الحاصل: إنه الأصح، ونقله في المحصول عن قوم، ولم يصرح بمخالفتهم ولا موافقتهم.

ومثال ذلك العرايا وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر؛ فإنها ناقضة لعلة تحريم الربا قطعا؛ لأن الإجماع منعقد على أن العلة في تحريمه، إما الطعم أو الكيل أو القوت أو المال، وكل منها موجود في العرايا.

ثم استدل المصنف على كونه لا يقدح بأن النقض وإن دل على الوصف المنقوض ليس بعلة، لكن الإجماع منعقد على كونه علة، ودلالة الإجماع على العلية أقوى من دلالة النقض على عدم العلية؛ لكون الإجماع قطعيا، فلذلك لم يقدح.

ومثل له الإمام أيضا: بضرب الدية على العاقلة فإنه ناقض لعلة عدم المؤاخذة وهو عدم الجناية.

وفيه نظر، فإن هذا من باب العكس، وهو إبداء الحكم بدون العلة؛ لأن الجناية علة لوجوب الضمان؛ فلذلك اختار المصنف التمثيل بالعرايا، وادعى إمام الحرمين في البرهان أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى، وخالفه غيره.

واختلف الأصوليون في أنه هل يجب على المستدل أن يحترز في دليله عن النقض المستثنى؟ على مذهبين حكاهما في المحصول من غير ترجيح.

وحكى ابن الحاجب في الاحتراز عن النقض مطلقا مذاهب ثالثها: أنه يجب في الصورة المستثناة دون غيرها، واختار أنه لا يجب مطلقا.

قال: "وجوابه منع العلة لعدم قيد، وليس للمعترض الدليل على وجوده؛ لأنه نقل، ولو قال: ما دللت به على وجوده هنا دل عليه ثمة، فهو نقل إلى نقض الدليل، أو دعوى الحكم، مثل أن يقول: السلم: عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقض بالإجارة.

قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه، لا لصحة العقد ولو تقديرا كقولنا: رق الأم علة رق الولد، ويثبت في ولد المغرور تقديرا، وإلا لم تجب قيمته أو إظهار المانع".

أقول: لما تقدم أن النقض عبارة عن إبداء الوصف بدون الحكم، وأنه إنما يقدح إذا تخلف لغير مانع لزم أن يكون جوابه بأحد أمور ثلاثة، وهو إما منع وجود العلة في صورة النقض، أو دعوى وجود الحكم فيها، أو إظهار المانع؛ فلذلك أردفه المصنف به، وأهمل رابعا وهو بيان كونه واردا على سبيل الاستثناء.

الأول من الأمور الثلاثة: منع وجود العلة في صورة النقض لعدم قيد من القيود المعتبرة في علية الوصف.

مثاله ما قاله المصنف في أول هذه المسألة وهو أن يقول الشافعي فيمن لم يبيت النية في رمضان: تعرى أول صومه عنها فلا يصح، فينقضه الحنفي بالتطوع، فيجيبه الشافعي: أن العلة في البطلان هو عراء أول الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق الصوم، وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة فيه.

ثم إذا منع المعلل وجود العلة في صورة النقض لعدم القيد كما فرضنا، فهل للمعترض أن يقيم الدليل على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض؟

فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح:

أحدها: وبه جزم الإمام والمصنف أنه ليس له ذلك؛ لأنه نقل من مرتبة المنع إلى مرتبة

الاستدلال، وعلله الإمام بأنه نقل من مسألة إلى مسألة، يعني أن الانتقال إلى وجود العلة في صورة النقض انتقال من مسألة إلى أخرى في غير التي كانا فيها، وكلام المصنف يحتمل الأمرين.

والثاني: له ذلك مطلقا؛ لأن النقض مركب من مقدمتين، إحداهما: إثبات العلة، والثانية: تخلف الحكم، وإثبات مقدمة من مقدمات المطلوب ليس نقلا من بحث إلى آخر.

والثالث: وهو رأي الآمدي: أنه إن تعين ذلك طريقا للمعترض في دفع كلام المستدل وجب قبوله، وإن أمكنه القدح بطريق آخر، هو أفضى إلى المقصود.

قوله: "ولو قال... إلخ" يعني: إذا منع المعلل وجود العلة في محل النقض ولم يمكن المعترض من إقامة الدليل على وجودها كما بينا، وكان المعلل قد استدل على وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض كما ستعرفه، فتمسك به المعترض فقال: ما ذكرت من الدليل على وجود العلة في محل التعليل فهو بعينه يدل على وجودها في محل النقض، فجزم الآمدي بأنه لا يكون مسموعا أيضا، قال: لكونه انتقالا من نقض العلة إلى نقض دليلها، وذكر ابن الحاجب مثله أيضا ثم قال: وفيه نظر، وظاهر كلام المحصول أو صريحه يدل على أنه مقبول، وكلام المصنف محتمل الأمرين، وهو إلى عدم القبول أقرب.

ومثال ذلك أن يقول الحنفي: من نوى صوم رمضان قبل الزوال فصومه صحيح، قياسا على من نوى ليلا، والجامع هو الإتيان بمسمى الصوم في الصورتين؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية؛ فيقول الشافعي: فهو منقوض بما إذا نوى بعد الزوال، فإن العلة وهي الإتيان بمسمى الصوم موجودة هناك مع عدم الصحة.

فيقول الحنفي: لا نسلم أن العلة موجودة هناك.

فيقول الشافعي له: ما ذكرته من الدليل على وجود العلة في صورة الخلاف، دل بعينه على وجودها في صورة النقض.

ثم قال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما: إن طريق المعترض والحالة هذه أن يقول ابتداء: يلزمك إما انتقاض دليلك أو انتقاض علتك؛ لأن العلة إن كانت موجودة في صورة النقض فقد انتقضت، وإن لم تكن موجودة فقد انتقض الدليل.

قوله: "أو دعوى الحكم" هذا هو الطريق الثاني في دفع النقض، وهو أن يدعي المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها المعترض ثبوته، وقد يكون تحقيقيا وقد يكون تقديريا.

فالتحقيق مثل أن يقول الشافعي: السلم عقد معاوضة، فلا يشترط فيه التأجيل قياسا على البيع، فينقضه الحنفي بالإجارة، فإنها عقد معاوضة مع أن التأجيل يشترط فيها، فيقول الشافعي: ليس الأجل شرطا لصحة عقد الإجارة أيضا، بل التأجيل الذي هو فيها إنما هو لاستقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين، إذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في الحال، ولا يلزم من كون الشيء شرطا في الاستقرار أن يكون شرطا في الصحة.

ومثال التقدير أن يقول المستدل: رق الأم علة لرق الولد، فينقضه المعترض بولد المغرور[1] بحرية الجارية، فإن رق الأم موجود مع انتفاء رق الولد، فيقول المعلل: رق الولد موجود تقديرا؛ لأنا لو لم نقدر رقه لم نوجب قيمته؛ لأن القيمة للرقيق لا للحر.

والأول وهو التحقيقي يدفع النقض إن كان ثبوت الحكم فيه مذهبا للمعلل سواء كان مذهبا للمعترض أم لا، كما قاله في المحصول، وفي تمكن المعترض من الاستدلال على عدمه الأقوال التي تقدمت في العلة كما قاله ابن الحاجب وغيره.

وأما الثاني وهو التقديري فتوقف فيه الإمام ومختصرو كلامه وجزم المصنف بأنه يدفع ولم يتعرض له الآمدي ولا ابن الحاجب.

قوله: "أو إظهار المانع" هذا هو الطريق الثالث في دفع النقض.

ومثاله: أن يقول الشافعي: القتل العمد العدوان علة في وجوب القصاص، وحينئذ فيجب في المثقل، فينقضه الحنفي بقتل الوالد ولده، فيقول الشافعي: إنما لم أوجبه على الوالد لوجود المانع، وهو كون الوالد سببا لوجود الولد، فلا يكون الولد سببا لعدمه.

قال: "**تنبيه:** دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس".

أقول: لما تقدم الكلام في حد النقض، ومحل قدحه، وطريق دفعه، شرع في بيان ما يكون نقضا مما لا يكون، فنقول: دعوى الحكم قد تكون في بعض الصور، وقد تكون في كلها، فإن كانت في البعض ففيه أربعة أقسام؛ لأنه إن ادعى ثبوت الحكم فقد يكون في صورة معينة أو مبهمة، وإن ادعى نفيه فقد يكون في صورة معينة أو مبهمة.

---

(١) المغرور: هو من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تظهر أنها أمه لغيره، وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

فدعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالنفي العام، أي: بنفي ذلك الحكم عن كل صورة؛ لأن الموجبة الجزئية تناقضها السالبة الكلية، لا بالنفي عن بعض الصور؛ لأنه لا مناقضة بين القضيتين الجزئيتين.

ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالإثبات العام أي: بإثباته في كل صورة؛ لأن السالبة الجزئية تناقضها الموجبة الكلية، لا بإثباته في بعض الصور؛ لما قلناه من عدم التناقض بين الجزئيتين.

نعم دعوى الثبوت في صورة معينة تنتقض بالنفي عن تلك الصورة وكذلك بالعكس، ولم يصرح به المصنف.

وإلى هذه الأقسام أشار بقوله: "دعوى ثبوت الحكم" إلى قوله "العامين".

وتقرير كلامه: دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالنفي العام، ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالإثبات العام، وهو من باب اللفّ والنشر[١]، على جعل الأول للثاني والثاني للأول، وإن كان الأحسن عكسه كما قاله الشلوبين[٢] ليكون على وفق الترتيب.

قوله: "بالعكس" أشار به إلى القسم الآخر، وهو أن يكون دعوى الحكم عاما، ويدخل فيه أيضا أربعة أقسام.

وتقريره دعوى ثبوت الحكم العام تنتقض بنفيه عن صورة معينة أو مبهمة، ودعوى النفي العام تنتقض بإثباته في صورة معينة أو مبهمة؛ لأن الكلية تناقضها الجزئية، ولا ينتقض الإثبات العام بالنفي العام وعكسه؛ لأنه لا تناقض بين كليتين.

---

(١) هو من المحسنات المعنوية، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثمَّ ذكر ما لكل من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه وهو نوعان مرتب وغير مرتب.

(٢) أبو علي الشلوبين: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي، الشلوبيني أو الشلوبين، من كبار علماء النحو واللغة، مولده ووفاته بإشبيلية، من كتبه: القوانين، والتوطئة، وغيرها، وتوفي عام "٦٤٥هـ".

قال: "الثاني: عدم التأثير بأن يبقى الحكم بعده، وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى.

فالأول كما لو قيل: "مبيع لم يره" فلا يصح كالطير في الهواء. والثاني: الصبح لا يقصر، لا يقدم أذانه كالمغرب، ومنع التقديم ثابت فيما قصر. والأول يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين، والثاني: حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين، وذلك جائز في المنصوصة كالإيلاء واللعان، والقتل والردة، لا في المستنبطة؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن المجموع".

أقول: الثاني من الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة عدم التأثير، وعدم العكس، وإنما جمع المصنف بينهما لتفاوت معنييهما.

فعدم التأثير هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة.

وعدم العكس هو أن يثبت الحكم في صورة بعلة أخرى غير العلة الأولى.

وسماه الإمام العكس، والصواب عدم العكس كما قاله المصنف؛ لأن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة.

فمثال الأول: قول الشافعي في الدليل على بطلان بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فلا يصح كالطير في الهواء، والجامع بينهما هو عدم الرؤية فيه، فيقول المعترض: هذه الرؤية ليست مؤثرا في عدم الصحة لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف، فإنه ولو رآه لا يصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه.

ومثال الثاني: استدلال الحنفية على منع تقديم آذان الصبح بقولهم: صلاة الصبح صلاة لا تقصر، فلا يجوز تقديم آذانها على وقتها قياسا على صلاة المغرب، والجامع بينهما هو عدم جواز القصر، فيقول الشافعي: هذا الوصف غير منعكس؛ لأن هذا الحكم وهو منع التقديم ثابت بعد زوال هذا الوصف في صورة أخرى غير محل النزاع، كالظهر مثلا فإنها تقصر مع امتناع تقديم أذانها، وهذا المنع لعلة أخرى غير عدم القصر بالضرورة لزوال عدم القصر مع بقاء المنع.

وقد اختلفوا في عدم التأثير وعدم العكس هل يقدحان أم لا؟

وبنى المصنف الأول على أن الحكم الواحد بالشخص هل يجوز تعليله بعلتين مستقلتين؟

فعند من ذهب إلى امتناعه: يكون قادحا؛ لأن عدم الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم كما كان من غير أن يكون ثابتا بعلة أخرى، يحصل العلم بأن ذلك الوصف غير علة.

وعند من جوزه: لا يكون قادحا؛ لجواز أن يكون بقاء الحكم لوصف آخر غير ذلك الوصف المفروض لعلة.

وأما الثاني: وهو عدم العكس فبناه على أن الحكم الواحد بالنوع هل يجوز تعليله بعلتين أم لا؟ وبناؤه ظاهر مما تقدم، فإن من يجوز ذلك لا يجعل هذا قادحا لجواز ثبوت حكم في صورة العلة، وثبوت مثله في صورة أخرى لعلة أخرى.

وقد علمت من هذا أن الحكم الواحد، إن بقي شخصه بعد زوال العلة فهو عدم التأثير، وإن بقي نوعه فهو عدم العكس.

ووجه كون الأول واحدا بالشخص أن امتناع بيع الطير في الهواء قد بقي بعينه بعد الرؤية كما كان قبلها بخلاف منع تقديم الأذان؛ فإن الباقي منه بعد زوال العلة وهو كون الصلاة لا تقصر إنما هو المنع في الرباعية، والذي كان ثابتا مع العلة إنما هو منع غيرها لكنهما مشتركان في النوعية، وهو منع تقديم الأذان، وبناء عدم التأثير على تعليل الواحد بالشخص يلزم منه أن يكون المراد ببقاء الحكم فيه إنما هو البقاء في تلك الصورة بعينها فافهمه.

إذا علمت ذلك فقد اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين على مذاهب:

أحدها: يجوز مطلقا واختاره ابن الحاجب.

والثاني: لا يجوز مطلقا واختاره الآمدي.

والثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، واختاره الإمام كما نص عليه بعد هذه المسألة في الكلام على الفرق، وتابعه المصنف هنا.

ثم إن مقتضى كلام المصنف أن الخلاف جارٍ في الواحد بالشخص الواحد بالنوع.

وقال الآمدي: محل الخلاف في الواحد بالشخص، وأما الواحد بالنوع فيجوز بلا خلاف، وهذا الخلاف هو المعبر عنه بأن العكس هل هو معتبر في العلل أم لا؟ لكن الإمام

لما حكاه هنا ذكر أن العلل الشرعية لا يشترط فيها العكس.

قال: وفي العقلية خلاف بين أصحابنا والمعتزلة، ثم اختار مذهب المعتزلة، وهو أنه لا يشترط.

وقد اختصر صاحب التحصيل كلامه على وجهه، وأما صاحب الحاصل فإنه نقل عن الأشاعرة أنهم خالفوا في العقليات والشرعيات، وليس مطابقا لما في المحصول.

وإذا جمعت بين ما قاله الإمام هنا وبين قوله: إنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين، علمت أن حكمه بجواز العكس في العلل الشرعيات إنما هو في المنصوصة دون المستنبطة.

ثم استدل المصنف على أن الحكم الواحد بالشخص يجوز تعليله بعلتين منصوصتين بالوقوع، فإن اللعان[١] والإيلاء[٢] علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة وكذلك من ارتد والعياذ بالله، وجنى على شخص فقتله، فإن كلا منهما علة مستقلة في إراقة دمه، وإذا ثبت ذلك الواحد بالشخص ثبت في الواحد بالنوع بطريق الأولى؛ لأن كل من قال بالأول قال بالثاني بخلاف العكس، كما تقدم وهو من محاسن كلام المصنف فاعلمه، واجتنب ما قاله الشارحون فيه.

نعم التمثيل بالإيلاء فاسد، فإن الزوجة لا تحرم به أصلا، وليس فيه إلا الحنث على تقدير الوطء، وهذا المثال لم يذكره الإمام هنا، غير أنه ذكر في موضع آخر ما يوافقه، وتبعه فيه المصنف، وكأنه توهم أن الحلف على الشيء يكون محرما له، ولو مثل بالظهار لاستقام.

وأما المنع في المستنبطة فاستدل عليه بأن الحكم فيها إنما هو مستند إلى ما ظن المجتهد أنه علة له.

وعلى هذا التقدير يمتنع التعليل بعلتين؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأجل أحد الوصفين يصرفه عن ثبوته لأجل الوصف الآخر، أو لأجل مجموع الوصفين، وحينئذ فلا يحصل الظن بعلية كل منهما.

ومثال ذلك إذا أعطى شيئا لفقيه فقير، فإنه يحتمل أن يكون الإعطاء للفقه، وأن

(١) مصدر: لاعن- سماعي لا قياسي- والقياس: الملاعنة من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، قال الشربينى: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفى ولد.

(٢) هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة

يكون للفقر، فلا يجوز إسناده إليهما لما قلنا، وهذا الدليل منقوض بالعلل المنصوصة.

واختلف القائلون بالجواز إذا اجتمعت:

فقيل: كل واحدة علة مستقلة، ورجحه ابن الحاجب.

وقيل: المجموع علة واحدة.

وقيل: العلة واحدة لا بعينها.

إذا علمت جميع ما قاله المصنف وهو أن عدم التأثير وعدم العكس إنما يقدحان إذا منعنا تعليل الحكم الواحد بعلتين، وأن الراجح في التعليل بعلتين منعه في المستنبطة دون المنصوصة، علمت أن الراجح عنده أنهما يقدحان في المستنبطة دون المنصوصة، وهو خلاف ما في المحصول، فإن حاصل ما فيه أنهما لا يقدحان.

قال: "الثالث: الكسر، وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر، كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها.
قيل: خصوصية الصلاة ملغى؛ لأن الحج كذلك، فبقى كونه عبادة، وهو منقوض بصوم الحائض".

أقول: الثالث من الطرق الدالة على إبطال العلة: الكسر، وهو أن تكون العلة مركبة، فيبين المعترض عدم تأثير أحد جزأيها، ثم ينقض الجزء الآخر، كما إذا استدل الشافعي على وجوب فعل الصلاة في حال الخوف بقوله: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن، فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها، وهو مركب من قيدين، فيقول الحنفي: خصوصية القيد الأول وهو كونه صلاة ملغى لا أثر له؛ لأن الحج كذلك، أي: يجب قضاؤه، فيجب أداؤه، مع أنه ليس بصلاة، فبقي كونها عبادة يجب قضاؤها، وهو منقوض بصوم الحائض؛ فإنه عبادة يجب قضاؤها مع أنه لا يجب أداؤها.

وهذا الذي قرره المصنف من كون وجوب قضاء الحج علة لوجوب أدائه غير مستقيم؛ فإن التطوع يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه.

وقد اختار الآمدي أن الكسر يقدح كما اختاره المصنف، ولكنه عبر عنه بالنقض المكسور، وفسر الكسر بتخلف الحكم عن الحكمة المقصودة منه، ونقل عن الأكثرين أنه لا يقدح واختاره، ومثل له بأن يقول الحنفي في مسألة العاصي بسفره: مسافر فيترخص كالمطيع في سفره، ويبين مناسبة السفر للترخيص بما فيه من المشقة.

فيقال: ما ذكرته من الحكمة قد وجدت في الحضر في حق أرباب الصنائع الشاقة مع عدم الترخيص، واختار ابن الحاجب في جميع ذلك ما اختاره الآمدي.

قال: "الرابع: القلب، وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بأصله، وهو إما نفي مذهبه صريحا كقولهم: المسح ركن من الوضوء فلا يكفى فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه، فيقول: ركن منه، فلا يقدر بالربع كالوجه، أو ضمنا كقولهم: بيع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنكاح، فيقول: فلا يثبت فيه خيار الرؤية.

ومنه قلب المساواة كقولهم: المكره مالك مكلف، فيقع طلاقه كالمختار، فيقول: فنسوي بين إقراره وإيقاعه.

أو إثبات مذهب المعترض كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فيقول: فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة.

قيل: المتنافيان لا يجتمعان. قلنا: التنافي حصل في الفرع بعرض الإجماع.

تنبيه: القلب معارضة، إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرا لعلة المستدل".

أقول: الطريق الرابع من الطرق المبطلات العلية: القلب، وهو أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بها إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا عليه.

وعبر في المحصول بقوله: نقيض قول المستدل وهو لا يستقيم، فإن الحكم الذي يثبته القالب يشترط أن يكون مغايرا له، لا نقيضا كما سيأتي؛ فلذلك أبدله المصنف بالخلاف.

والقلب ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون لنفي مذهب المستدل صريحا كقوله الحنفية: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم قياسا على الوجه.

فيقول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع قياسا على

الوجه.

فهذا القلب قد نفى مذهب المستدل صريحا، ولم يثبت مذهب المعترض لجواز أن يكون الحق هو الاستيعاب كما قاله مالك.

الثاني: أن يكون لنفي مذهب المستدل ضمنا، أي: يدل على بطلان لازم من لوازمه.

كقول الحنفية: بيع الغائب عقد معاوضة، فيصح مع عدم رؤية المعقود عليه قياسا على النكاح.

فيقول الشافعي: بيع الغائب عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، وقبول خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

قوله: "ومنه" أي: ومن القلب الذي ذكره المعترض لنفي مذهب المستدل ضمنا قلب المساواة، وهو أن يكون في الأصل حكمان، أحدهما: منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما، والآخر مختلف فيه، فإذا أراد المستدل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل، فيقول المعترض: تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه.

مثاله: استدلال الحنفية على وقوع طلاق المكره بقولهم: المكره مالك للطلاق، مكلف فيقع طلاقه بالقياس على المختار.

فيقول الشافعي: المكره مالك مكلف فنسوي بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه، قياسا على المختار، ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ضمنا؛ لأنه إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه، مع أن إقراره معتبر بالاتفاق، لزم أن يكون الإيقاع أيضا غير معتبر.

الثالث: أن يكون لإثبات مذهب المعترض، كاستدلال الحنفية على اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف، بقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فإنما صار قربة بانضمام عبادة أخرى إليه وهو الإحرام،

فيقول الشافعي: لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.

وقوله: قيل: المتنافيان... إلخ، أشار به إلى ما ذكره في المحصول، وهو أن من الناس من أنكر إمكان القلب، محتجا عليه بأنه لما اشترط فيه اتحاد الأصل المقيس عليه مع الاختلاف في الحكم لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين في أصل واحد وهو محال.

وجوابه: أن التنافي بين الحكمين إنما حصل في الفرع فقط لأمر عارض، وهو

إجماع الخصمين على أن الثابت فيه إنما هو أحد الحكمين فقط، وأما اجتماعهما في الأصل فغير مستحيل؛ لأن ذات الحكمين غير متنافيين، ألا ترى أن الأصل في المثال الأول وهو غسل الوجه قد اجتمع فيه الحكمان، وهما عدم الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم، وعدم تقديره بالربع، وهذان الحكمان يمتنع اجتماعهما في الفرع، وهو مسح الرأس؛ لأن الإمامين قد اتفقا على أن الثابت فيه هو أحدهما.

وكذلك الأصل في المثال الثاني وهو النكاح فإن الحكمين مجتمعان فيه، وهما صحته بدون الرؤية، وعدم ثبوت الخيار فيه، ولكن الثابت في الفرع وهو بيع الغائب إنما هو أحدهما.

وكذلك الأصل في المثال الثالث وهو الوقوف بعرفة، فإن الحكمين مجتمعان فيه وهما أن الصوم لا يشترط، وأنه بمجرده ليس بقربة.

قوله: "تنبيه.. إلخ" لما بين القلب وأقسامه، شرع في الفرق بينه وبين المعارضة، فقال: القلب في الحقيقة معارضة، فإن المعارضة تسليم دليل الخصم، وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه، وهذا بعينه صادق على القلب، إلا أن الفرق بينهما أن العلة المذكورة في المعارضة والأصل المذكور فيها يكونان مغايرين للعلة والأصل اللذين ذكرهما المستدل بخلاف القلب، فإن علته وأصله هما علة المستدل وأصله.

قال الإمام: وليس للمستدل الاعتراض على القلب لاستلزامه القدح في علة نفسه أو أصله، بخلاف المعارضة فإن للمستدل أن يعترض عليها بكل ما للمعترض أن يعترض به على دليل المستدل من المنع والمعارضة، وله أن يقلب قلبه، وحينئذ فيسلم أصل القياس.

> قال: "الخامس: القول بالموجب، وهو تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف.
>
> مثاله في النفي أن تقول: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، فيقولون: مسلم، ولكن لم لا يمنعه عن غيره، ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره، لم يكن ما ذكرناه تمام الدليل.
>
> وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة فيه كالإبل. فنقول: مسلم في زكاة التجارة".

أقول: الطريق الخامس من مبطلات العلية: القول بالموجب أي: القول بموجب دليل

المستدل.

وهو عبارة عن تسليم مقتضى ما جعله المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن يتخيل أن ما ذكره من النص أو القياس مستلزم لحكم المسألة المتنازع فيها، مع أنه غير مستلزم له، فلا ينقطع النزاع بتسليمه.

وهذا الحد أولى من قول المحصول: إنه تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استيفاء الخلاف؛ لخروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس، وكأنه أراد تعريف ما يقع في القياس خاصة؛ لأن الكلام في مبطلات العلية.

والقول بالموجب قسمان:

أحدهما: أن يقع في النفي، وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم من دليله كون شيء معين غير موجب لذلك، فيتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم.

مثاله: أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه، يعني: أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل، والتفاوت الذي بينهما لا يمنع الوجوب، كما لا يمنعه التفاوت في المتوسل إليه، وهو التفاوت في المقتولين من الصغر والكبر والخساسة والشرف.

فيقول الحنفي: كون التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص مسلم، ونحن نقول بموجبه، ولكن لم لا يجوز أن يمنع من وجوبه أمر موجود في المثقل غير التفاوت، وأنه لا يلزم من إبطال هذا المانع المعين إبطال جميع الموانع.

ثم إن الشافعي المستدل لو ادعى بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع، وبينه بأن الموجب للقصاص وهو القتل العمد العدوان، قائم في صورة القتل بالمثقل، وأنه لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل، أو بغيره من الطرق لكان منقطعا أيضا، أي: حتى لا يسمع ذلك منه؛ لأنه ظهر أن المذكور أولا ليس هو دليلا تاما بل جزءا من الدليل.

هكذا قاله الإمام، وتبعه المصنف وفيه نظر ظاهر، ولم يتعرض ابن الحاجب لذلك.

القسم الثاني: أن يقع في الإثبات، وذلك إذا كان مطلوب المستدل إثبات الحكم في الفرع، واللازم من دليله ثبوته في صورة ما من الجنس، كاستدلال الحنفية على وجوب الزكاة في الخيل، بقولهم: الخيل حيوان يسابق عليه، فتجب الزكاة فيه قياسا على الإبل، فنقول لهم: مقتضى دليلكم وجوب مطلق الزكاة، ونحن نقول بموجبه، فإنا نوجب فيه زكاة

التجارة، ومحل النزاع إنما هو في زكاة معين، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه.

قال: "السادس: الفرق، وهو جعل تعين الأصل علة، أو الفرع مانعا، والأول يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين، والثاني عند من جعل النقض مع المانع قادحا".

أقول: الطريق السادس وهو آخر الطرق المبطلات للعلية: الفرق، وهو ضربان:

الأول: أن يجعل المعترض تعين أصل القياس، أي: الخصوصية التي فيه علة لحكمه.

كقول الحنفي: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء، بالقياس على ما خرج منهما، والجامع هو خروج النجاسة، فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل وهي خروج النجاسة من السبيلين، هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.

الثاني: أن يجعل تعين الفرع أي: خصوصيته، مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه.

كقول الحنفية: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسا على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان، فيقول المعترض: الفرق بينهما أن تعين الفرع وهو كونه مسلما، مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه.

قوله: "الأول" يعني أن الفرق بالطريق الأول، وهو جعل تعين الأصل علة، هل يؤثر أي: يفيد غرض المعترض، ويقدح في العلية أم لا؟

فيه خلاف ينبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، فإن جوزناه لم يقدح هذا الفرق؛ لأن الحكم في الأصل إذا علل بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع، ثم علل بعد ذلك بتعينه لم يكن التعليل الثاني مانعا من التعليل الأول، إذ لا يلزم منه إلا التعليل بعلتين، والفرض جوازه.

وإن منعناه قدح هذا الفرق؛ لأن تعين الأصل غير موجود في الفرع، والحكم مضاف إليه أعني: إلى التعين، فلا يكون أيضا مضافا إلى المشترك، وإلا لزم التعليل بعلتين.

وأما الثاني وهو الفرق بتعين الفرع، فإنه يؤثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا في كون الوصف علة؛ لأن الوصف الذي جعله المستدل علة إذا وجد في الفرع، ولم

يترتب الحكم على وجوده لمانع وهو تعين الفرع، فقد تحقق النقض مع المانع، والنقض مع المانع قادح.

وأما من لا يجعله قادحا يقول: إن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر؛ لأن تخلف الحكم عنه إنما هو لمانع.

هذا حاصل كلام المصنف، وقد استفدنا منه أن الفرق بتعين الأصل إنما يؤثر عنده في المستنبطة دون المنصوصة؛ لأنه اختار التفصيل كما تقدم، وأن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر مطلقا؛ لأنه اختار أن النقض مع المانع غير قادح.

واعلم أن بناء تأثير الفرق الأول على التعليل بعلتين صحيح، وأما الثاني فلا، بل يؤثر مطلقا في دفع كلام المستدل.

وبيانه: أن الشافعي في مثالنا لما فرق بتعين الفرع وهو كونه مسلما فإن قلنا: إن النقض مع المانع قادح في العلية، فقد فسد دليل المستدل لفساد علته، وهي القتل العمد العدوان، فإنها وجدت في حق المسلم مع تخلف الحكم عنها، وحينئذ فيحصل مقصود الشافعي المعترض.

وإن قلنا: إنه غير قادح كانت العلة صحيحة، لكن قام بالفرع وهو المسلم مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليها؛ لأن الغرض أن ذلك من باب التخلف المانع، ويستحيل وجود الشيء مع مقارنة المانع منه، وحينئذ فيحصل للشافعي أيضا مقصوده، وهو عدم إيجاب القصاص، فثبت أن بناءه عليه فاسد؛ ولذلك لم يتعرض الإمام وأتباعه ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا، نعم أطلق الإمام أن قبول الفرق مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعين الأصل لم يرد عليه شيء.

أسئلة:

س١ ما هي مبطلات العلة إجمالا؟

س٢ عرف النقض ومثل له، وهل هو قادح من قوادح العلة؟

س٣ بين المقصود بعدم التأثير ومثل له.

س٤ بين المقصود بعدم لعكس ومثل له.

س٥ هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟

س٦ عرف الكسر ومثل له.

س٧ عرف القلب ومثل له.

الأدلة المختلف فيها

الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها، وفيه بابان:

الباب الأول: في المقبولة وهي ستة الأول: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٩] ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٥] وفي المضار التحريم لقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

قيل: على الأول اللام تجيء لغير النفع، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] وقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٨٤]

قلنا: مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملك، ومعناه الاختصاص النافع بدليل قولهم: الجل للفرس.

قيل: المراد الاستدلال. قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره".

أقول: لما فرغ من الكتب الأربعة المعقودة للأدلة الأربعة المتفق عليها شرع في كتاب آخر لبيان الأدلة المختلف فيها، وجعله مشتملا على بابين، الأول: في المقبول منها، والثاني: في المردود، فأما المقبول فستة، الأول: الأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة، وفي الأشياء الضارة أي: مؤلمات القلوب هو الحرمة، وهذا إنما هو بعد ورود الشرع بمقتضى الأدلة الشرعية، وأما قبل وروده فالمختار الوقف كما تقدم.

ثم استدل المصنف على إباحة المنافع بثلاث آيات:

الآية الأولى: "قوله تعالى": ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة/ ٢٩].

وجه الدلالة: أن البارئ تعالى أخبر بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد؛ لأن موضوعه للعموم، لاسيما وقد أكدت بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ واللام في ﴿لَكُمْ﴾ تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين، ألا ترى أنك إذا قلت: الثوب لزيد فإن معناه أنه مختص بنفعه، وحينئذ فيلزم من ذلك أن يكون الانتفاع بجميع المخلوقات مأذونا فيه شرعا وهو المدعي.

الثانية: "قوله تعالى": ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف/٣٢].

وجه الدلالة: أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته بل هو للإنكار، وحينئذ فيكون البارئ تعالى قد أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها لمقتضى اللام كما تقدم، وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم، وإلا لم يجز الإنكار، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة.

وفيه نظر، فقد تقدم في أوائل الكتاب أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة.

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة/٤].

وجه الدلالة: أن اللام في ﴿لَكُمْ﴾ تدل على أن الطيبات مخصوصة بنا على جهة الانتفاع كما تقدم، وليس المراد بالطيبات هو المباحات، وإلا يلزم التكرار بل المراد بها ما تستطيعه النفس؛ لأن الأصل عدم معنى ثالث.

وأما المضار فاستدل المصنف على تحريمها بقوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"[(١)]

وجه الدلالة: أن الحديث يدل على نفي الضرر مطلقا؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردا على الإمكان، ولا الوقوع قطعا، بل على الجواز، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى.

قوله: "قيل: على الأول" أي: اعترض الخصم على بيان الأصل وهو إباحة المنافع بوجهين:

أحدهما: لا نسلم أن اللام في اللغة للاختصاص النافع، فإنها قد تجيء لغير النفع كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء/٧] وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران/١٠٩] أما في الآية الأولى؛ فلأنها لاختصاص الضرر لا لاختصاص النفع، وأما في الآية الثانية فلتنزيهه تعالى عن الانتفاع به.

وأجاب المصنف: بأن استعمال اللام في غير النفع مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أن

(١) أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس (٥/ ٥٥) رقم (٢٨٦٥)، والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري، كتاب البيوع (٢/ ٥٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم.

اللام موضوعة للملك، ومعنى للملك هو الاختصاص النافع لا حقيقته المعروفة، وإلا لم يصح قولهم: "الجل للفرس[١]"، فيلزم منه أن تكون اللام حقيقة في الاختصاص النافع، وحينئذ فيكون استعمالها في غيره مجازا؛ لأنه خير من الاشتراك.

ولقائل أن يقول: هذا ينافي ما ذكره في القياس، من كون اللام حقيقة في التعليل، وأيضا فإن أهل اللغة لم يخصوها بالملك ولا بالاختصاص النافع، بل قالوا: إنها للملك وما يشبه الملك وهو الاختصاص، ولم يقيدوا الاختصاص بكونه نافعا، وأما قولهم: "الجل للفرس" فهو إنما يدل على صحة استعمالها فيه، لا على نفي استعمالها في الاختصاص الذي لا ينفع، فإنه يحتمل أن تكون موضوعة لمطلق الاختصاص، ودعواه أولى لما فيه من عدم الاشتراك والمجاز.

الاعتراض الثاني: سلمنا أن اللام للاختصاص النافع، ولكن ذلك الاختصاص الذي أفادته ليس بعام بل هو مطلق، والمطلق يصدق بصورة، وتلك الصورة حاصلة هنا، فإن الاستدلال بالمخلوقات على وجود الصانع نفع عظيم.

وأجاب المصنف: بأن الاستدلال على الصانع حاصل لكل عاقل من نفسه، فإنه يصح أن يستدل من نفسه على خالقه، فينبغي حمل الانتفاع الوارد في الآيات على غير الاستدلال تكثيرا للفائدة، وفرارا من تحصيل الحاصل.

أسئلة:

س١ استدل المصنف على إباحة المنافع بعدة أدلة، اذكرها مع بيان وجه الدلالة منها.

س٢ اعترض الخصم على ما استدل به المصنف بوجهين، اذكرهما وكيف ترد على الخصم؟

---

(١) الجل ما يلبسه الفرس ليصان به والجمع جلال وأجلال

قال: "الرابع: أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا، كما قيل: دية الكتابي الثلث، وقيل: النصف، وقيل: الكل بناء على الإجماع والبراءة الأصلية.

قيل: يجب الأكثر ليتيقن الخلاص، قلنا: حيث يتيقن الشغل، والزائد لم يتيقن".

أقول: الدليل الرابع من الأدلة المقبولة: الأخذ بأقل ما قيل، وقد اعتمد عليه الشافعي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في إثبات الحكم إذا كان الأقل جزءا من الأكثر، ولم يجد دليلا غيره، كما في دية الكتابي، فإن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم: إنها ثلث دية المسلم، وقالت المالكية: نصف ديته، وقالت الحنفية: مثل ديته، فاختار الشافعي المذهب الأول وهو أنها الثلث، بناء على أن المجموع من الإجماع والبراءة الأصلية.

أما الإجماع فإن كل واحد من المخالفين يوجبه، فإن الإيجاب الأكثر يستلزم إيجاب الأقل، حتى لو فرضنا أن بعضهم قال: لا يجب فيه شيء أصلا لم يكن إيجاب الثلث مجمعا عليه، لكونه قول بعض الأمة.

وأما البراءة الأصلية فإنها تقتضي عدم وجوب الزيادة، إذ هي دالة على عدم الوجوب مطلقا، لكن ترك العمل بها في الثلث للإجماع فبقي ما عداه على الأصل.

فتلخص أن الحكم بالاقتصار على الأقل مبني على مجموع هذين الشيئين كما قرره الإمام والآمدي، لا على الإجماع وحده كما ظنه ابن الحاجب، بل الإجماع وحده إنما هو دليل على إيجاب الثلث خاصة.

فقول المصنف: بناء الإجماع والبراءة، تعليل لقوله: أخذ الشافعي.

وقوله: إذا لم يجد دليلا سواه أي: فإن وجده الشافعي لم يتمسك بالأقل؛ لأن ذلك الدليل إن دل على إيجاب الأكثر فواضح، ولذلك لم يأخذ الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعة، وفي الغسل من ولوغ الكلب لقيام الدليل على الأكثر، وإن دل على الأقل كان الحكم بإيجابه لأجل هذا الدليل، لا لأجل الرجوع إلى أقل ما قيل، هكذا قاله في المحصول؛ فلذلك أطلق المصنف هذا الشرط.

وفي القسم الثاني منه نظر؛ لأنه يقتضي امتناع اجتماع الدليلين وليس كذلك.

قوله: "قيل: يجب الأكثر" أي: اعترض بعضهم على الشافعي في أخذه بالأقل فقال: ينبغي إيجاب الأكثر ليتيقن المكلف الخلاص عما وجب عليه.

وأجاب المصنف: بأنه إنما يجب ذلك حيث تيقنا شغل الذمة به، والزائد على الأقل لم يتيقن فيه؛ ذلك لأنه لم يثبت عليه دليل.

أسئلة:

س١ ما المقصود بأقل ما قيل، وما هي الشروط الواجب توافرها في العمل به؟

س٢ اذكر فرعا فقهيا مبنيا على الأخذ بأقل ما قيل، موضحا كيف تم بناء الفرع على المسالة.

قال: "الخامس: المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين اعتبر وإلا فلا.

وأما مالك فقد اعتبره مطلقا؛ لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره، ولأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قنعوا بمعرفة المصالح".

أقول: سبق في الباب الثاني من كتاب القياس أن المناسب قد يعتبره الشارع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله، وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة، ويعبر عنه بالمناسب المرسل، وسبق هناك حكم القسمين الأولين، وأما الثالث فسبق تعريفه دون تفصيل حكمه، وفيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه غير معتبر مطلقا، قال ابن الحاجب: وهو المختار، وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.

والثاني: أنه حجة مطلقا، وهو مشهور عن مالك، واختاره إمام الحرمين، وقال ابن الحاجب: وقد نقل أيضا عن الشافعي، وكذلك قال إمام الحرمين إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة.

والثالث: وهو رأي الغزالي، واختاره المصنف: أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا.

فالضرورية هي التي تكون من إحدى الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب.

وأما القطعية فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها.

والكلية هي التي تكون موجبة لفائدة بأننا لو امتنعنا عن التترس لصدمونا، واستولوا على ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه، فإن قتل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة؛ لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب، ولم يقم أيضا دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين، لكنها مصلحة ضرورية قطعية كلية؛ فلذلك يصح اعتباره أي: يجوز أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى أن يقول: هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد.

فإن لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من المصلحيات أو التتمات فلا اعتبار بها،

كما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم فإنه لا يحل رميه إذ لا ضرورة فيه، فإن حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة.

وكذلك إن لم تكن قطعية كما إذا لم نقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم رمي الترس، أو لم تكن كلية كما لو أشرفت السفينة على الغرق، وقطعنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحدا منهم بالبحر، فإنه لا يجوز الرمي؛ لأن نجاة أهل السفينة ليست مصلحة كلية، وكذلك لا يجوز لجماعة وقعوا في مخمصة أكل واحد منهم بالقرعة لكون المصلحة جزئية.

قوله: "لأن اعتبار" أي: احتج مالك بوجهين:

أحدهما: أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام كما مر في القياس، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها فردا من أفرادها.

الثاني: أن من تتبع أحوال الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- قطع بأنهم كانوا يقنعون في الوقائع بمجرد المصالح، ولا يبحثون عن أمر آخر، فكان ذلك إجماعا منهم على قبولها.

والمصنف قد تبع الإمام في عدم الجواب على هذين الدليلين.

وقد يجاب عن الأول: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها للمصالح المعتبرة في كونها مصالح لوجب إلغاؤها أيضا، لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو محال.

وعن الثاني: أنا لا نسلم بإجماع الصحابة عليه، بل إنما اعتبروا من المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب، ولم يصرح الإمام بمختاره في المسألة.

قال: "السادس: فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه، وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل".

أقول: الدليل السادس من الأدلة المقبولة عند المصنف: الاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل عليه.

وتقريره أن يقال: فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه يعني: عدم الدليل، وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم.

أما المقدمة الأولى فواضحة، وأما الثاني فلأن عدم الدليل يستلزم عدم الحكم؛ إذ لو ثبت حكم شرعي ولم يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل وهو ممتنع، فينتج

فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يوجب ظن عدم الحكم، والعمل بالظن واجب.

والمراد بعدم الحكم هنا عدم تعلقه، لا عدم ذاته؛ فإن الأحكام قديمة عنده، وهذه الطريقة التي قررها المصنف نقلها في المحصول عند بعض الفقهاء، ولم يصرح بموافقته.

أسئلة:

س١ عرف المناسب المرسل، وهل هو حجة؟

س٢ ما المقصود بقولهم: "ضرورية قطعية كلية" ؟

الفصل الثاني: حكم الاجتهاد

قال: "الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

اختُلف في تصويب المجتهدين، بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا، وعليه دليل قطعي أو ظني.

والمختار ما صح عن الشافعي رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة، ومن وجدها أصاب، ومن فقدها أخطأ ولم يأثم؛ لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه طلبها، والدلالة متأخرة عن الحكم فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان، ولأنه قال عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ: "من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر".

قيل: لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق ويكفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ [المائدة: ٤٤]

قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ حكم بما أنزل الله،

قيل: لو لم يصوب الجمع لما جاز نصب المخالف، وقد نصب أبو بكر زيدا - رَضِيَٱللَّهُعَنْهُمَا- قلنا: لم يجز تولية المبطل، والمخطئ ليس بمبطل".

أقول: المعروف أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا، بل الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب، ومن فقده أخطأ وأثم.

وقال العنبري[(١)] والجاحظ[(٢)]: كل مجتهد فيها مصيب أي: لا إثم عليه، وهما محجوجان بالإجماع كما نقله الآمدي.

---

(١) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك التميمى العنبرى البصرى الفقيه، كان قاضى البصرة وكان ثقة، وروى له مسلم فى صحيحه، ومات سنة ثمان وستين ومائة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي صـ ٩١.

(٢) هو عمرو بن بحر بن محبوب، الكناني، البصري، المعتزلي، أبو عثمان، أديب، ولد بالبصرة سنة ١٥٠ هـ، وأخذ النحو عن الأخفش، والكلام عن النظام، له: كتاب الحيوان، والتبيين، وسحر البيان، وغير ذلك، مات والكتاب على صدره سنة ٢٥٥ هـ. ينظر: بغية الوعاة ٢/ ١٢٨، وشذرات الذهب ٢/ ١٢٠.

وأما المجتهدون في المسائل الفقهية وهو الذي تكلم فيه المصنف فهل المصيب منهم واحد، أو الكل مصيبون؟

فيه خلاف مبني -كما ذكره المصنف وغيره- على أن كل صورة هل لها حكم معين أم لا؟ وفيه أقوال كثيرة ذكرها الإمام، واقتصر المصنف على بعضها، فلنذكر ما ذكره منها، أعني الإمام فنقول: اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها على قولين:

أحدهما: أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين، بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهدين، وهؤلاء هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب، وهم الأشعري والقاضي[١] وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة.

واختلف هؤلاء فقال بعضهم: لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله فيها بحكم لم يحكم إلا به، وهذا هو القول بالأشبه. **وقال بعضهم:** لا يشترط ذلك.

والقول الثاني: أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا.

وعلى هذا فثلاثة أقوال:

أحدها: وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين: حصل الحكم من غير دلالة أو أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا، فمن وجده فله أجران ومن أخطأه فله أجر.

والقول الثاني: عليه أمارة أي: دليل ظني، **والقائلون به اختلفوا:**

فقال بعضهم: لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه؛ فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا، وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.

وقال بعضهم: إنه مأمور بطلبه أولا، فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه.

والقول الثالث: أن عليه دليلا قطعيا، والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه لكن اختلفوا:

فقال الجمهور: إن المخطئ فيه لا يأثم ولا ينقض قضاؤه. **وقال بشر المريسي**[٢]

---

(١) القاضي أبو بكر الباقلاني

(٢) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العدوي بالولاء، أبو عبد الرحمن، وكان جده =

بالتأثيم، **والأصم**[١] **بالنقض.**

والذي نذهب إليه أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني، وأن المخطئ فيه معذور، وأن القاضي لا ينقض قضاؤه، هذا حاصل كلام الإمام وقد تابعه المصنف على اختياره، وزاد عليه فادعى أنه الذي صح عن الشافعي.

وعلمنا بهذا أنه أراد القول الأول المفرع على القول الثاني الذي هو مفرع على الثاني من القولين الأولين، لكنه أهمل منه كون المخطئ فيه مأجورا، وأن المجتهد لم يكلف بإصابته.

وإنما عبر عن هذا القول بأنه الذي صح عن الشافعي؛ لأن له قولا آخر أن كل مجتهد مصيب، وحكاه ابن الحاجب وغيره، فقال: ونقل عن الأئمة الأربعة للتخطئة والتصويب.

واعلم أن كلام الأشعري[٢] المتقدم لا يستقيم مع ما ذهب إليه من كون الأحكام قديمة.

قوله: "لأن الاجتهاد" أي: الدليل على أن المصيب واحد دليلان: عقلي ثم نقلي.

الأول: أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة؛ لأن الاجتهاد هو طلب دلالة الدليل على الحكم، وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة؛ لأن طلب الوقوف على الشيء يستدعي تقدم ذلك

مولى لزيد بن الخطاب. كان فقيهاً، معتزلياً، عارفاً بالفلسفة، يرمى بالزندقة، مقته أهل العلم، وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجاء، وإليه نسبتها، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف، وقال برأي الجهمية، وأوذي في دولة هارون الرشيد، وقالوا في وصفه: كان قصيراً، دميم المنظر، وسخ الثياب، وافر الشعر، كبير الرأس والأذنين، وقال بخلق القران، وكان الإمام أحمد ينهى عن الصلاة خلفه، هلك سنة ٢١٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٩٩،

(١) هو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، وكان دينا، وقورا، صبورا على الفقر، منقبضا عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي، مات: سنة إحدى ومائتين، وله: تفسير، وكتاب خلق القرآن، والرد على الملحدة، والرد على المجوس، وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٠٢.

(٢) هو علي بن إسماعيل بن موسى بن أبي بردة الأشعري، البصري، قال عنه التاج السبكي: (شيخ أهل السنة والجماعة، وناصر سنة سيد المرسلين، والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعياً يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين) ، له: مقالات الإسلاميين، والإبانة، وغيرها، توفي سنة ٣٢٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٨٥، وطبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٣٤٧.

الشيء في الوجود، فثبت أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة، والدلالة متأخرة عن الحكم؛ لأنها نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو الحكم، والنسبة بين الأمرين متأخرة عنهما، وإذا ثبت أن الدلالة متأخرة عن الحكم لزم أن يكون الاجتهاد متأخرا عن الحكم بمرتبتين؛ لأنه متأخر عن الدلالة المتأخرة عن الحكم، وحينئذ فلو تحقق الاجتهادان، أي: كان مدلول كل واحد منهما حقا صوابا لاجتمع النقيضان؛ لاستلزامه حكمين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة.

الثاني: قوله -عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: "من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر"[1] دل الحديث على أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب وهو المدعى.

وفي الدليل نظر، أما الأصول فلم نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل على تصوره، ألا ترى أن المتيمم إذا طلب الماء في برية فإنه ليس متحققا لوجوده، بل مقصوده إنما هو التحصيل على تقدير الوجود.

سلمنا لكن لا نسلم أن النسبة تتوقف على المنتسبين كما تقدم غير مرة، فإن تقدم البارئ تعالى على العالم نسبة بينه وبين العالم، مع أن هذه النسبة ليست متوقفة على العالم.

سلمنا لكنه لا يثبت به المدعى بتمامه، فإنه لا يدل على سقوط الإثم عن المخطئ وحصول الأجر له.

وأيضا فدعواه أن الاجتهاد هو طلب الدلالة ممنوعة، بل هو طلب الحكم نفسه لكن بوساطة الدلالة، فكان ينبغي له الاقتصار في الدليل عليه؛ لأن مقصوده يحصل به، ولا يتكلف ارتكاب أمر ممنوع ومستغنى عنه.

وأما الحديث فلا دلالة فيه أيضا؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها، بل ولا على جواز وقوعه.

فإن قيل: لا دلالة فيه أيضا؛ لأن الخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب، وذلك عند عدم استفراغ الوسع، فإنه إن كان ذلك مع العلم بالتقصير فهو مخطئ آثم، وإن كان بدون العلم به فهو مخطئ غير آثم، فلعل هذه الصورة هي المراد

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٦٩١٩) ٦/ ٢٦٧٦، ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٧١٦) ٣/ ١٣٤٢ من حديث عمرو بن العاص.

من الحديث، أو لعل المراد منه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي، ولكن طلبه المجتهد واستفرغ فيه وسعه فلم يجده، فإن الخطأ في هذه الصورة متصور أيضا عندهم.

قلنا: إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه فقد ثبت المدعي، وهو خطأ بعض المجتهدين في الجملة، وإن لم يقع فلا يجوز حمل الحديث عليه لما تقرر من وجوب حمل اللفظ على الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي.

فإن قيل: الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا قولهم: ليس كل مجتهد مصيبا؛ لأن اجتهاده في هذه المسألة إذا كان صوابا فقد حصل المدعى، وإن كان خطأ فقد وقع الخطأ لهذا المجتهد، وحينئذ فلا يكون كل مجتهد مصيبا.

قلنا: هذه المسألة أصولية، وكلامنا في المجتهدين في الفروع.

قوله: "قيل: لو تعين" أي: احتج من قال بأنه ليس لله في الواقعة حكم معين بل حكمها تابع لظن المجتهدين بأمرين:

أحدهما: أنه لو تعين الحكم لكان المخالف له حاكما بغير ما أنزل الله، وحينئذ فيفسق لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] أو يكفر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] واللازم باطل اتفاقا فالملزوم مثله.

والجواب: أن المجتهد لما كان مأمورا بالحكم بما ظنه، وإن أخطأ فيه كان حاكما بما أنزل الله تعالى.

الثاني: لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لما جاز للمجتهد أن ينصب حاكما مخالفا له في الاجتهاد لكونه تمكينا من الحكم بغير الحق، لكن يجوز لأن أبا بكر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- نصب زيد بن ثابت[1] مع أنه كان يخالفه في الجد وغيره، وشاع ذلك بين الصحابة ولم ينكروه.

---

(١) زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، الخزرجي، أبو خارجة، من أكابر الصحابة، وكان كاتب الوحي، ولد في المدينة، ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي - ﷺ - وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وهو أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي - ﷺ - من الأنصار، وعرضه عليه، وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار، وتوفي سنة ٤٥ هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٤٩٠.

والجواب أن الممتنع إنما هو تولية المبطل أي: من يحكم بالباطل، والمخطئ في الاجتهاد ليس بمبطل؛ لأنه آتٍ بالمأمور به.

قال: "**فرعان**:

الأول: لو رأى الزوج لفظه كناية، ورأته الزوجة صريحا فله الطلب، ولها الامتناع فيراجعان غيرهما.

الثاني: إذا تغير الاجتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ، ثم ظن أنه طلاق فلا ينقض الأول بعد اقتران الحكم، وينقض قبله".

أقول: الفرع الأول: في طريق فصل الحادثة التي لا يمكن الصلح فيها:

إذا نزلت بالمجتهدين المختلفين المقلدين لهما سواء، قلنا: المصيب واحد أم لا، كما إذا كان الزوجان مجتهدين، فقال لها: أنت بائن مثلا من غير نية للطلاق، ورأى الزوج أن اللفظ صادر منه كناية فيكون النكاح باقيا، ورأت المرأة أنه صريح فيكون الطلاق واقعا، فللزوج طلب الاستمتاع بها، ولها الامتناع منه، وطريق قطع المنازعة بينهما أن يرجعا إلى حاكم، أو يحكما رجلا، وحينئذ فإذا كان حكم الحاكم أو المحكم بشيء وجب عليهما الانقياد إليه، فإن كانت الحادثة مما يجوز فيها الصلح كالحقوق المالية فيجوز فصلها به أيضا وهو واضح.

الفرع الثاني: في نقض الاجتهاد، فنقول: إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ[1]، فنكح امرأة كان قد خالعها ثلاثا، ثم تغير اجتهاده إلى أن الخلع طلاق، نظر إن تغير بعد قضاء القاضي بمقتضى الاجتهاد الأول، وهو صحة النكاح فلا يجوز نقضه بالاجتهاد الثاني، بل يستمر على نكاحه لتأكده بالحكم، وإن تغير حكم الحاكم بالصحة وجب عليه مفارقتها؛ لأنه يظن الآن أن اجتهاده خطأ، والعمل بالظن واجب.

وإليه أشار المصنف بقوله: وينقض قبله، وكأنه أراد بالنقض ترك العمل بالاجتهاد الأول، وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

---

(١) لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق، وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته. فذهب الحنفية في المفتى به والمالكية والشافعي في الجديد والحنابلة في رواية عن أحمد إلى أن الخلع طلاق. وذهب الشافعي في القديم والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد إلى أنه فسخ.

وهذا التفصيل بعينه يجري في زوجة المقلد لهذا المجتهد، وكلام المصنف يحتمل كلا من المسألتين، وحكى الإمام قولا: أنه لا يجب على المقلد المفارقة مطلقا.

أسئلة:

س١ عرف الاجتهاد وهل كل مجتهد في العقليات مصيب؟

س٢ هل كل مجتهد في المسائل الفقهية مصيب؟ وهل المخطئ فيها يأثم؟

س٣ بين الحكم فيما لو رأى الزوج لفظه -في ألفاظ الطلاق- كناية، ورأته الزوجة صريحا؟